

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



ROZHODNUTIE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE NEDEDZA

Z Á V E R Ě Č N É S T A N O V I S K O
z posúdenia strategického dokumentu

číslo: OU-ZA-OSZP3-2025/001069

vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov

Obec Nededza

2. Identifikačné číslo

00 321 516

3. Adresa sídla

Obec Nededza

Obecný úrad Nededza

Hlavná 1/1

013 02 Nededza

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

telefón: 041/59 805 19

e-mail: sekretariat@nededza.eu

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti

1. Názov

Územný plán obce Nededza

2. Charakter

Územný plán obce Nededza – návrh (ďalej len „ÚPN-O Nededza“) je územnoplánovacou dokumentáciou na lokálnej úrovni a predstavuje významný strategicko-plánovací dokument, ktorý stanovuje smery rozvoja obce Nededza. ÚPN – O Nededza je predmetom posudzovania podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Hlavné ciele

Hlavným cieľom územného plánu Obce Nededza je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce, vytvorí predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, vytvorí predpoklady pre zachovanie kultúrnych, prírodných a civilizačných hodnôt, vytvorí podmienky pre rozvoj základnej funkcie bývania predovšetkým formou individuálnej bytovej výstavby, prípadne aj nízko podlažnej bytovej výstavby vo väzbe na zastavané územie obce, vytvorí podmienky pre rozšírenie a doplnenie základnej občianskej vybavenosti, vytvorí podmienky pre rozvoj športu a rekreácie miestneho významu, vytvorí podmienky pre dobudovanie dopravného a technického vybavenia obce, regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy, skvalitniť životné a obytné prostredie v obci, premietnuť do územného plánu obce zábery nadradenej územnoplánovacej dokumentácie a stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby.

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu

Hlavným riešiteľom strategického dokumentu ÚPN-O Nededza je Ing. arch. Peter Krajč, autorizovaný architekt. Riešiteľský kolektív ďalej tvorili Ing. arch. Marián Pivarči, Ing. Roman Tiso. Strategický dokument bol spracovaný v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z., v členení na textovú a grafickú časť.

TEXTOVÁ ČASŤ

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

- a) Hlavné ciele riešenia
- b) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu
- c) Údaje o súlade riešenia so zadaním

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

- a) Vymedzenie riešeného územia
- b) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu
- c) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady
- d) Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy
- e) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
- f) Návrh funkčného využitia územia
- g) Návrh riešenia bývania, občianskej vybavenosti, výroby a rekreácie
- h) Vymedzenie zastavaného územia obce
- i) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
- j) Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami
- k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny a návrh ochrany kultúrno-historických hodnôt
- l) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

- m) Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
- n) Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov
- o) Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
- p) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde
- q) Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov
- r) Návrh záväznej časti

NÁVR ZÁVÄZNEJ ČASTI

1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
2. Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch
3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia
4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
5. Zásady a regulatívy zachovania kultúrohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorbu krajiny
6. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
7. Vymedzenie zastavaného územia obce
8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
9. Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny
10. Potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny
11. Zoznam verejnoprospešných stavieb

C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

D. DOKLADOVÁ ČASŤ

GRAFICKÁ ČASŤ

- | | |
|--|--------------|
| 1. Výkres širších vzťahov | M 1 : 50 000 |
| 2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS | M 1 : 10 000 |
| 3. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia | M 1 : 10 000 |
| 4. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodne hospodárstvo | M 1 : 10 000 |
| 5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie | M 1 : 10 000 |
| 6. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na poľnohospodárskej a lesnej pôde | M 1 : 10 000 |
| 7. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny | M 1 : 10 000 |

Návrh územného plánu obce Nededza je spracovaný v jednom variantnom riešení v súlade § 22 zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebného zákona), obsahovo v súlade s § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. a v súlade s rozsahom hodnotenia v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre posudzovanie strategického dokumentu ÚPN-O Nededza, určeného Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Okrem nulového variantu bol strategický dokument predložený k posudzovaniu vplyvov v jednom variante, ktorý je v súlade so Zadaním pre Územný plán obce Nededza schváleným v Obecnom zastupiteľstve uznesením č. 337 zo dňa 27.01.2022.

Návrh ÚPN-O Nededza je spracovaný pre jedno katastrálne územie Nededza. V rámci funkčných plôch je navrhnutá individuálna bytová výstavba, občianska vybavenosť, výroba, rekreácia a šport, dobudovanie komunikácií plochy zelene. Rozhodujúcim cieľom územného plánu je zabezpečenie územných a technických podmienok pre ďalší rozvoj obce a riešenie územia, na základe záujmu o obytnú výstavbu (hlavne vo forme IBV) do roku 2040 pre predpokladaný počet obyvateľov 1300. Z uvedeného dôvodu navrhované riešenie uvažuje predovšetkým s rozvojom obytnej funkcie. Vzhľadom k výhodnej polohe obce v blízkosti okresného mesta Žilina (cca 9 km) sa obec Nededza stáva miestom pre prisťahovanie obyvateľov. Vymedzením nových rozvojových plôch pre obytnú výstavbu sa vytvoria podmienky pre naplnenie tohto potenciálu. Na bývanie sa navrhujú plochy v priamej nadväznosti na existujúce zastavané územie obce a doplnenie prieluk urbanistickej štruktúry v hraniciach zastavaného územia obce.

Územný plán obce Nededza rieši v návrhu usporiadanie zámerov tak, aby bol umožnený udržateľný rozvoj územia v súlade so stanovenou stratégiou obce. Navrhuje usporiadanie tak, aby boli vytvorené podmienky pre kvalitné bývanie a zároveň navrhuje opatrenia pre zvýšenie stability územia ako schopnosti vyrovnávať sa s náhlymi zmenami nielen zo socioekonomického hľadiska ale aj z hľadiska zmien klímy alebo náhlych prírodných kritických situácií.

Z hľadiska regulácie využívania územia vytvára priestorové podmienky pre ďalší rozvoj výstavby za účelom bývania, za účelom rozvoja lokálnych pracovných príležitostí najmä v nadväznosti rozvoja obce ako súčasť aglomerácia Žilina.

V štruktúre osídlenia bude obec plniť predovšetkým funkciu bývania vo väzbe na krajské mesto Žilina, ale aj funkciu rekreácie vo väzbe na blízkosť Vodného diela Žilina a funkcie výroby a poľnohospodárstva.

Zásobovanie vodou – zásobovanie obce Nededza pitnou vodou je realizované zo skupinového vodovodu SKV Žilina v správe SEVAK, a.s. Žilina. Zásobovaná je z vodárenského zdroja Gbeľany - vrt HVG 1, (vyhlásené ObÚŽP Žilina pod č.j. VH-810-1/86-405/En zo dňa 17.6.1986) s výdatnosťou 15 l/s. Voda do obce je dopravovaná zásobným potrubím PVC DN 160 z VDJ Gbeľany 2 x 400 m³. Zásobný vodojem Gbeľany má kóty hladín max/min: 424,00 / 419,00 m n.m. Rozvodná vodovodná sieť v obci je z PVC DN 110. V obci SEVAK, a.s. prevádzkuje verejný vodovod aj vo vlastníctve obce na základe nájomnej zmluvy. Dĺžka vodovodnej siete v majetku SEVAK, a.s. je 5,46 km a dĺžka vodovodnej siete, ktorú SEVAK, a.s. prevádzkuje na základe nájomnej zmluvy s obcou je 1,2 km. Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou je 968 a počet odberných miest je 282. Špecifická spotreba vody z vody fakturovanej pre celú obec je 90,6 l/os/d. Špecifická spotreba vody z vody vyrobenej je 104,3 l/os/d.

Návrh ÚPN obce Nededza rešpektuje súčasný systém zásobovania pitnou vodou a navrhuje rozšírenie existujúcej rozvodnej vodovodnej siete vo väzbe na územný rozvoj. Potreba pitnej vody pre obec predpokladá, že na verejný vodovod bude v roku 2040 napojených 1 300 obyvateľov, zariadenia občianskej vybavenosti, rekreácie a športu. ÚPN-O Nededza navrhuje rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete HDPE DN 100 a DN 110 vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj. Verejný vodovod navrhujeme prednostne ako zokruhovaný.

Zneškodňovanie odpadových vôd - obec má vybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu. Verejná kanalizácia v obci je gravitačná PVC DN 300, 400 v dĺžke 6,8 km. Splašková odpadová voda je ďalej odvádzaná k. ú. Teplička nad Váhom, Žilina a Strážov do SČOV

Horný Hričov. Počet napojených obyvateľov je 945 a počet odberných miest je 303. Množstvo odkanalizovanej vody celkom je 30 385 m³/rok.

Územný plán navrhuje vybudovať kompletnú splaškovú kanalizačnú sieť s odvedením splaškových vôd do skupinovej kanalizácie v Nededzi a čistením v SČOV v Hornom Hričove. Trasy kanalizácie sú navrhované tak, aby korešpondovali s navrhovanou zástavbou a boli prispôsobené danostiam terénu. Potrubie jednotlivých navrhovaných vetiev je navrhované profilu DN 300, šachty betónové, resp. plastové. Celé rozšírenie kanalizácie bude gravitačné. Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené na verejnú kanalizáciu pomocou kanalizačných prípojk, ktoré budú ukončené na hranici parcely (vo vnútri parcely) revíznou šachtou. Lokality resp. objekty, ktoré nebude možné odkanalizovať gravitačne bude potrebné napojiť na verejnú kanalizačnú sieť pomocou čerpacích staníc. Z tohto pohľadu je čiastočne problematická lokalita Pod Chrípom, ktorej malá juhozápadná časť bude pravdepodobne vyžadovať prečerpávanie. Touto problematikou sa budú podrobnejšie zaoberať ďalšie stupne PD. Pre potreby ÚPN je celé územie odkanalizované gravitačne. V prípade výstavby prevádzok, kde môžu vznikať odpadové vody s obsahom tuku, bude potrebné takéto vody pred zaústením do splaškovej kanalizácie predčistiť v lapači/odlučovači tukov.

Dažďová kanalizácia - v obci nie je vybudovaný ucelený systém dažďovej kanalizácie. Väčšia časť dažďových vôd je odvádzaná rigolmi do recipientov, prípadne vsakovaním do podlažia.

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku (t.j. vody neznečistené) ÚPN-O navrhuje likvidovať lokálne, v mieste ich vzniku do geologického podlažia vsakovaním. Presný návrh vsakovania je potrebné vykonať na základe podrobného hydrogeologického posudku. Alternatívne možno vody z povrchového odtoku zaústiť do miestnych vodných tokov resp. systému cestných rigolov.

V rámci odvádzania dažďových vôd možno realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do miestnych recipientov nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie v území, predčistenie a pod.). V rámci riešenia odvádzania povrchových vôd sú navrhnuté dva vsakovacie podzemné objekty umiestnené pri ceste II/583. Ich úlohou je zachytiť zrážkové vody z verejných komunikácií, ktoré nemajú prirodzený recipient, ale sú zastavené telesom cesty II/583, ktorá je položená vyššie a neumožňuje ich prirodzené odtekanie do voľného terénu a postupné vsakovanie. Nahromadená zrážková voda spôsobuje problémy s vytápaním nehnuteľností pri privalových dažďoch.

Zásobovanie elektrickou energiou - územím prechádza 400 kV nadzemné elektrické vedenie V404 Varín - štátna hranica (Nošovice), ktoré prevádzkuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ochranné pásmo je 25 m od krajných vodičov. V riešenom území sú plánované elektrické vedenia v koridore existujúceho 400 kV elektrického vedenia: 1 x 400 kV elektrické vedenie Varín - štátna hranica SR/ČR (Nošovice) a 2 x 400 kV elektrické vedenie Varín - štátna hranica SR/PR (Byczyna). V súbehu s existujúcim 400 kV elektrickým vedením prechádza 2 x 110 kV elektrické vedenie. Jeho ochranné pásmo je 15 m od krajných vodičov.

Katastrálne územie obce Nededza je zásobované elektrickou energiou z 22 kV elektrických vedení číslo 1398 a 1440. Zásobovanie obce je v súčasnosti vyhovujúce. Predpokladaná nová zástavba bude vyžadovať zvýšenie výkonu existujúcich trafostaníc a vybudovanie novej NN elektrickej siete. Pre zásobovanie lokality Pod Chrípom sa navrhuje nová kiosková trafostanica. 22 kV vedenie je v riešenom území vybudované po betónových stĺpoch. Z neho sú vedené vzdušné a káblové VN prípojky k stožiarovým a kioskovým

trafostaniciam. Odberatelia elektrickej energie sú v súčasnosti zásobovaní z existujúcich trafostaníc.

Zásobovanie plynom – obec je zásobovaná zemným plynom z VTL Kysuckého plynovodu DN 500 PN 40. Prívod do regulačnej stanice (RS) Nededza je zabezpečený pripojovacím plynovodom PR Nededza DN 100 PN 40. Z RS Nededza je obec Nededza zásobovaná pomocou plynovodu STL. V k. ú. Nededza sa nachádzajú zariadenia katódovej ochrany SKAO Nededza.

V obci Nededza je zrealizovaná celoplošná plynofikácia. Celé zastavané územie je zásobované plynom o pretlaku 0,28 MPa z regulačnej stanice Nededza. Miestne distribučné plynovody sú budované z ocele a polyetylénu. Jednotlivé nehnuteľnosti sú na distribučný plynovod napojené pomocou pripojovacieho plynovodu (plynovodnej prípojky). Tento je spravidla ukončený skrinkou merania a regulácie (MaR), kde je umiestnený hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor a plynomer. Skrinka je osadená na hranici parcely odberateľa tak, aby bol k nej prístup z verejnej parcely pre účely údržby, resp. odčítania plynomerov. Distribučné plynovody v území sú v správe a vlastníctve SPP-distribúcia, a.s. Bratislava.

Zásobovanie teplom - obec má decentralizovaný systém zásobovania teplom. Ako vykurovacie médium sa používa prevažne zemný plyn a pevné palivá (uhlie, drevo), menej elektrická energia. Existujúce zdroje tepla v objektoch vybavenosti sú použiteľné len pre vlastnú potrebu objektov.

Riešené územie spadá do oblasti s vonkajšou výpočtovou teplotou - 18 % podľa STN 060210. Zásobovanie obce teplom aj v návrhovom období bude aj naďalej úplne decentralizované z objektových zdrojov tepla so spaľovaním zemného plynu a pevných palív. Postupne bude potrebné vzhľadom na pripravované zmeny v legislatíve počítať s náhradou zemného plynu za iný zdroj tepla. Zdroj musí spĺňať požiadavky na zníženie vypúšťaných škodlivín do ovzdušia.

Ochrana územia pred povodňami - k. ú. obce Nededza preteká vodný tok Kotrčiná (4-21-06-004) so svojimi prítokmi, ktorý je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. V obci neboli v minulosti zaznamenané výrazné problémy so zvýšenou povodňovou aktivitou. Miestny vodný tok je v intraviláne obce regulovaný. Riešené územie nie je zaradené medzi územia ohrozené povodňami.

ÚPN-O navrhuje preveriť možnosti a účinnosť protipovodňovej ochrany územia obce na ľavostranných bezmenných prítokoch potoka Kotrčiná zriadením suchých poldrov. Minimálne raz ročne sa navrhuje kontrola stavu brehov a brehových porastov z cieľom odhaliť potenciálne riziká nahromadenia suchých brehových porastov na brehoch a prípadne zistené väčšie nedostatky riešiť so správcom tokov.

Odpady a nakladanie s odpadmi - odpadové hospodárstvo sa riadi všeobecne záväzným nariadením obce a schváleným Programom odpadového hospodárstva. Zber komunálneho odpadu zabezpečuje firma T+T, a.s. Žilina. Komunálny odpad sa vyváža do Horného Hričova, kde sa dotriedňuje a následne sa rieši jeho zneškodnenie.

V roku 2021 sa v obci Nededza vyprodukovalo 292,127 t odpadov. 134,1 t tvoril komunálny odpad a 158,027 t odpadov tvoril vyseparovaný odpad, čo predstavuje 54,09 % z celkového množstva. Na území obce je zavedený separovaný zber nasledovných zložiek komunálneho odpadu: sklo, papier, plasty, tetrapaky a kov a iné. Separovaný odpad sa vyváža do Horného Hričova, kde sa dotriedňuje a následne sa rieši jeho zneškodnenie. Biologický odpad sa zhodnocuje v domových (v roku 2021 - 227 t) a obecných (v roku 2021 - 15 t) kompostéroch.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra eviduje v katastrálnom území obce Nededza dve evidované skládky odpadov - jedná odvezená, druhá opustená bez prekrytia.

Seizmicita - podľa STN 73 0036 Seizmické zaťaženie stavieb ide o seizmickú oblasť 7° MSK-64. Záujmové územie sa nachádza v oblasti seizmického rizika označenej stupňom 4,

ktorému prislúcha základné seizmické zrýchlenie $a_r = 0,25$ až $0,50 \text{ m.s}^{-2}$. Realizácia stavieb vyžaduje dodržiavanie konštrukčných a zakladacích pokynov, stanovených vyššie uvedenou technickou normou STN 73 0036.

Radónové riziko - na základe zatriedenia územia podľa radónového rizika (Atlas krajiny SR, 2002) i mapy prírodnej rádioaktivity (ŠGÚDŠ) patrí časť k. ú. Nededza do územia so stredným radónovým rizikom, ostatná časť do územia s nízkym radónovým rizikom. Zastavané územie obce leží v oblasti so stredným radónovým rizikom.

V k. ú. Nededza Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava eviduje výskyt 8 lokalít s potenciálnymi svahovými deformáciami. Ich poloha a typ je na základe podkladov ŠGÚDŠ zakreslený v mape č. 2 i premietnutá v grafickej časti ÚPN-O Nededza. Potenciálne nestabilné územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici v k. ú. obce Nededza neeviduje žiadne prieskumné územia, chránené ložiskové územia a dobývacie priestory.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v k. ú. Nededza neeviduje žiadne výhradné ložiská OVL, ani ložiská nevyhradeného nerastu, ani prieskumné územia, ani staré banské diela.

V katastrálnom území Nededza sa nenachádza environmentálna záťaž evidovaná v Registri environmentálnych záťaží SR.

Z hľadiska ochrany kultúrno-historických hodnôt v katastrálnom území obce Nededza sa nenachádzajú pamiatkové územia ani národné kultúrne pamiatky – riešené územie nie je pamiatkovým územím.

Pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka a tak isto v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky:

- a. NEDEDZA, poloha „pozemky reg. KN-C parcely č. 11, 13 a 14/1“ - 9. - 10. storočie, mohyla, číslo ÚZPF 2142, zaužívaný názov: Mohyla (bod č. 2281).
- b. NEDEDZA - na pomedzí s obcou Kotrčiná Lúčka, poloha „Hrádek“ - púchovská kultúra, stredovek, hradisko, číslo ÚZPF 2142, zaužívaný názov: Hrádek Kotrčiná Lúčka (bod č. 988).

Na základe dostupnej odbornej literatúry, historických prameňov a terénnych názvov je možné na území obce Nededza vyčleniť viaceré archeologické, resp. potenciálne archeologické náleziská, ktoré sú bližšie identifikované v SOH a odbornom posudku predmetného strategického dokumentu.

Ako plochy s predpokladaným značným výskytom archeologických nálezov a nálezísk treba považovať aj historické časti chotára obce Nededza, ktorá je rekonštruovaná na základe I. (1769), II. (1823 - 1825) a III. vojenského mapovania (1882) a historickej ortofotomapy obr. 1, 2, 3, 4, 5.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny – v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa riešené územie nachádza v 1. stupni ochrany. Maloplošné či veľkoplošné chránené územia alebo ich ochranné pásma, ani územia sústavy NATURA 2000 sa v území nenachádzajú. Podľa RÚSES Žilina do katastrálneho územia obce zasahuje Regionálny biokoridor Rbk4 Prepojenie Kysuckou vrchovinou, Regionálny biokoridor Rbk5 Prepojenie Brodnianka -Krivánska Fatra, okrajovo genofondová lokalita GL 13 Straník.

Dopravná infraštruktúra - južnou časťou obce prechádza cesta II/583 v smere Žilina - Terchová. Cesta II/583 plní funkciu zbernej komunikácie, funkčnej triedy B2, kategórie C 11,5/70. Z cesty II/583 sa odpoja cesta III/2071 pokračuje na sever cez obec Nededza

a smeruje do obce Kotrčiná Lúčka, kde končí pred Obecným úradom. Cesta III. triedy plní funkciu zbernej komunikácie, funkčnej triedy B3, pričom plní funkciu aj obslužnej komunikácie. Základnú kostru cestnej dopravy obce Nededza dopĺňa sieť obslužných komunikácií funkčnej triedy C3, ktoré umožňujú priamu obsluhu územia a objektov pri vylúčení tranzitnej dopravy. Povrchovú úpravu komunikácií tvorí asfalt alebo štrk. Šírka komunikácií sa pohybuje v rozmedzí cca 2,5 - 6,0 m podľa priestorových možností. Komunikácie tak svojou smerovou, šírkovou a povrchovou úpravou nie vždy vyhovujú kladeným požiadavkám. Preto sa ich doporučuje rekonštruovať (podľa možností obce).

Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete ÚPN O Nededza rešpektuje nadradenú ÚPD Žilinského kraja, a mimo zastavaného územia navrhuje rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III/2071 v kategórii C7,5/70 v zmysle STN 73 6101 a v zastavanom území výhľadové šírkové usporiadanie v kategórii MZ 8,5/50, resp. MZ 8,0/50, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110.

Hromadná autobusová doprava obce je riešená ako prímestská hromadná a zabezpečuje ju SAD Žilina s tromi zastávkami (Nededza/rázcestie, Nededza/Jednota, Nededza/Škorvánkovia). Prímestskú hromadnú dopravu osôb v rámci obce zabezpečujú autobusy prechádzajúce po ceste II. a III. triedy. Izochróna pešej dostupnosti od existujúcich autobusových zastávok s polomerom 500 m pokrýva dostupnosť autobusových zastávok v rámci intravilánu obce. Na konci obce severne od lokality Stav sa navrhuje zriadiť ešte jednu zastávku SAD, ktorá by bola len na znamenie a slúžila by pre novú zástavbu rodinných domov a rekreačnú lokalitu Pod lúčiny.

Cez k. ú. obce Nededza neprechádza žiadna železničná trať. Najbližšie železničné stanice sa nachádzajú v obciach Varín a Žilina.

Pešia doprava - o doprave pešej ako samostatnom druhu dopravy sa hovoriť nemôže. Existujúci chodník ako miestna komunikácia pre chodcov, funkčnej triedy D3 sa nachádza len v úsekoch: prepojenie ulíc Poľná - po križovanie ulíc Potočná/Hlavná v oblúku zo severovýchodu (v oblúku), od križovania ulíc Potočná/Hlavná po ulicu Fatranská smerom autobusovej zastávke.

V centre obce sa navrhuje vytvoriť chodník pozdĺž cesty III/2071 (ulica Hlavná). Pre stiesnené pomery (existujúca zástavba a vodný tok) ho nemožno zrealizovať v normou požadovanom šírkovom usporiadaní, preto sa navrhuje preveriť možnosti vybudovať aspoň fragmenty pešieho chodníka, ktoré môžu aspoň čiastočne zvýšiť bezpečnosť dopravy. Pre tento účel sa navrhuje preveriť možnosti technickou štúdiou a prerokovať so správcom cesty (ŽSK).

Statická doprava - odstavovanie vozidiel v individuálnej bytovej výstavbe je zabezpečené na vlastných pozemkoch v garážach alebo na spevnených plochách pod prístreškom alebo bez prístrešku.

Parkovanie vozidiel pri objektoch občianskeho vybavenia je riešené formou spevnených plôch parkovísk alebo spevnených plôch, ktoré sú súčasťou uličného priestoru.

V návrhu riešenia dopravy v ÚPN O Nededza sa uvažuje, že potrebné nápočty a situovanie odstavňích a parkovacích stojísk pre uvažované objekty bývania a vybavenosti budú riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne objekty. Nápočty je potrebné realizovať v zmysle „STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií“ pre výhľadový stupeň automobilizácie. Odstavovanie vozidiel v rozvojových územiach obce v individuálnej bytovej výstavbe bude zabezpečené na vlastných pozemkoch (v garážach alebo na spevnených plochách pod prístreškom alebo bez prístrešku) v počte min. 2 stojísk na 1 rodinný dom v zmysle STN 736110.

Cyklistická doprava miestneho významu využíva existujúce miestne komunikácie obce Nededza.

K. ú. obce Nededza prechádzajú značené cyklotrasy (<http://www.freemap.sk/>):

- zelená trasa ev. č. 5476: Žilina - Teplica nad Váhom - Varín;
- zelená trasa ev. č. 8457: Nededza - Kotrčiná Lúčka;
- žltá trasa ev. č. 5448: Varín - Nededza - Kotrčiná Lúčka - Dolný Vadičov - Lopušné Pažite - Radoľa - Kysucké Nové Mesto.

Najbližšia cyklomagistrála evidovaná v rámci cyklostratégie ŽSK prechádza južne od k. ú. Nededza s ev. č. 002 Vážska cyklomagistrála (najstaršia cykloturistická trasa na Slovensku, ktorá prechádza 3 krajinami - Trnavským, Trenčianskym a Žilinským - momentálne má trasa v celej dĺžke 162 km). Letecká doprava - v riešenom území sa nenachádza žiadne letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie. Do riešeného územia zasahuje ochranné pásmo (OP) Letiska Žilina - OP proti laserovému žiareniu.

Letisko Žilina sa nachádza v katastrálnom území obce Dolný Hričov, je vzdialené od obce Nededza cca 20 km.

V riešenom území obce Nededza sa nenachádza vodná cesta.

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom

A) na národnej úrovni:

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska a jej Zmeny a doplnky č.1
- Atlas krajiny Slovenskej republiky, Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2002
- Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
- Integrovaný plán regionálneho rozvoja
- Národný plán regionálneho rozvoja
- Vodný plán Slovenska
- Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2015
- Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky
- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky
- Spoločná stratégia implementácie rámcovej smernice o vodách
- Energetická politika Slovenskej republiky
- Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov
- Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely
- Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej republike
- Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky
- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
- Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku
- Koncepcia ochrany prírody a krajiny
- Stratégia, princípy a priority environmentálnej politiky
- Národné environmentálne akčné programy
- Aktualizovaná stratégia štátnej environmentálnej politiky
- Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky
- Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy – aktualizácia

B) na regionálnej úrovni:

- ÚPN VÚC Žilinského kraja (združenie VÚC Žilina, 1998), záväzná časť schválená vyhlásením nariadenia vlády SR č. 223/1998 Z. z. zo dňa 26. 05. 1998
- ÚPN VÚC Žilinského kraja – Zmeny a doplnky č. 1 (združenie VÚC Žilina, 02/2005), záväzná časť schválená zastupiteľstvom ŽSK zo dňa 27. 04. 2005,

vyhlásená VZN ŽSK č. 6/2005 o záväzných častiach Zmien a doplnkov ÚPN VÚC ŽK

- ÚPN VÚC Žilinského kraja – Zmeny a doplnky č. 2 (Ing. arch. Marián Pivarči a kol., 07/2006), záväzná časť schválená zastupiteľstvom ŽSK uznesením č. 7 zo dňa 04. 09. 2006 ako dodatok 1 k VZN č. 6/2005 o záväzných častiach Zmien a doplnkov ÚPN VÚC ŽK
- ÚPN VÚC Žilinského kraja – Zmeny a doplnky č. 3 (Ing. arch. Róbert Toman a kol., 05/2009), záväzná časť schválená dňa 17. 03. 2009 zastupiteľstvom ŽSK VZN č. 17/2009 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC ŽK
- ÚPN VÚC Žilinského kraja – Zmeny a doplnky č. 4 (Ing. arch. Marián Pivarči a kol., 2010), ktoré aktualizovali vybrané profesijné okruhy. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 bola schválená zastupiteľstvom ŽSK uznesením č. 26/2011 zo dňa 27. 06. 2011
- ÚPN VÚC Žilinského kraja - Zmeny a doplnky č. 5 (Ing. arch. Marián Pivarči a kol., 2018), ktoré aktualizovali vybrané profesijné okruhy. Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 bola schválená zastupiteľstvom ŽSK VZN 49/2018, ktoré bolo schválené uznesením 5/4 zo dňa 19. 03. 2018
- Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja (2006)
- Budovanie cyklotrás na území Žilinského samosprávneho kraja (2014)
- Územný generel cestovného ruchu Žilinského kraja (2008)
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina – Aktualizácia prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bytča, Žilina a Kysucké Nové Mesto (ŠAŽP)

C) na lokálnej úrovni:

- územné plány dotknutých obcí
- Prieskumy a rozbor pre ÚPN obce Nededza
- Zadanie pre ÚPN obce Nededza.

III. Opis priebehu prípravy a posudzovania

Posudzovanie vplyvu navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie zabezpečoval Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU ZA, OSZP“), pričom hodnotenie bolo vykonané podľa zákona o posudzovaní.

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Posudzovaný návrh strategického dokumentu bol obstaraný príslušným orgánom územného plánovania, t. j. obcou Nededza prostredníctvom Ing. arch. Jána Buriana, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa stavebného zákona (preukaz odbornej spôsobilosti č. 402). Hlavným riešiteľom strategického dokumentu ÚPN-O Nededza je Ing. arch. Peter Krajč, autorizovaný architekt. Riešiteľský kolektív ďalej tvorili Ing. arch. Marián Pivarči, Ing. Roman Tiso.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu je v súlade s požiadavkami stavebného zákona:

- | | |
|--|---------|
| • prípravné práce obstarávateľa, zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania | 07/2021 |
| • Prieskumy a rozbor pre ÚPN-O Nededza vrátane KEP - spracovanie | 10/2021 |
| • Zadanie pre ÚPN-O Nededza - spracovanie | 11/2021 |
| • Zadanie pre ÚPN-O Nededza - prerokovanie a dopracovanie | 12/2021 |
| • Zadanie pre ÚPN-O Nededza - preskúmanie a schválenie | 01/2022 |
| • Návrh ÚPN-O Nededza - spracovanie | 05/2022 |

- | | |
|--|---------|
| • Návrh ÚPN-O Nededza - prerokovanie a dopracovanie | 08/2023 |
| • Návrh ÚPN-O Nededza - zabezpečenie súhlasov po prerokovaní | 10/2023 |
| • Návrh ÚPN-O Nededza - preskúmanie podľa § 25 stav. zákona | 11/2024 |
| • schválenie ÚPN-O Nededza Obecným zastupiteľstvom v Nededzi | 12/2024 |
| • uloženie schválenej ÚPD | 03/2025 |

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza.

3. Druh prijatia, rozhodnutia

- Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nededza.
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Nededza, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Nededza bola vypracovaná podľa prílohy č. 5 zákona o posudzovaní v septembri 2024 a na základe rozsahu hodnotenia strategického dokumentu určeného Okresným úradom Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov pod č. OU-ZA-OSZP3-2024/002443, zo dňa 26.06.2024. Zhotoviteľom správy o hodnotení strategického dokumentu je spoločnosť ENVI-EKO, s.r.o. Platanová 3225/2, 010 07 Žilina.

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu

Proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu ÚPN-O Nededza zabezpečil podľa jednotlivých ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posúdenie správy o hodnotení prebiehalo nasledovne:

✓ *Oznámenie o strategickom dokumente:*

- spracovanie oznámenia o strategickom dokumente ÚPN-O Nededza Obcou Nededza v spolupráci s Ing. arch. Jánom Burianom, odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD obce Nededza, podľa § 2a) stavebného zákona, júl 2021,
- doručenie oznámenia o strategickom dokumente obstarávateľom na OU ZA, OSZP podľa § 5 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát júl 2021,
 - zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente na webovom sídle MŽP SR na adrese <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-nededza> (ďalej len „webové sídlo www.enviroportal.sk“)
 - OU ZA, OSZP zároveň podal informáciu 23.07.2021, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente je možné predkladať do 15 dní od jeho zverejnenia, spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať,
- zverejnená informácia o možnosti uskutočniť konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov 23.07.2021,
- k oznámeniu o strategickom dokumente bolo doručených celkom 12 stanovísk od dotknutých orgánov.

✓ *Rozsah hodnotenia strategického dokumentu:*

- určený podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov listom č. OU-ZA-OSZP3-2024/002443, zo dňa 26.06.2024,
- zverejnený dňa 28.06.2024 na webovom sídle www.enviroportal.sk a doručenie dotknutým orgánom a dotknutým organizáciám na zaujatie stanoviska,

- OU ZA, OSZP zároveň podal informáciu 28.06.2024, že stanoviská verejnosti k určeniu rozsahu hodnotenia je možné predkladať do 10 dní od jeho zverejnenia, spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať,
- obstarávateľ (obec Nededza) podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov bezodkladne zverejnil rozsah hodnotenia strategického dokumentu v mieste obvyklým – vyvesením na úradnej tabuli obce,
- prehľad špecifických požiadaviek tohto rozsahu hodnotenia s komentárom ich riešenia, prípadne s odkazom na miesto v správe, kde sú riešené je uvedené v odbornom posudku,
- k rozsahu hodnotenia bolo doručených celkom 6 stanovísk od dotknutých orgánov.
- ✓ *Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu:*
 - správa o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Nededza bola vypracovaná podľa § 9 ods. 4 a prílohy č. 5 zákona o posudzovaní vplyvov v septembri 2024,
 - doručenie správy o hodnotení obstarávateľom október 2024 na OU ZA, OSZP (v tlačenej forme a na elektronickom nosiči dát) spolu s návrhom strategického dokumentu ÚPN-O Nededza,
 - dokumenty boli zverejnené dňa 18.10.2024 podľa § 10 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle www.enviroportal.sk a na www.nededza.eu a doručenie podľa § 10 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom listom OU-ZA-OSZP3-2024/002443-038, zo dňa 18.10.2024,
 - OU ZA, OSZP zároveň podal dňa 18.10.2024 informáciu, že stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu je možné predkladať do 21 dní od jeho zverejnenia spolu s adresou, na ktorú ich možno predkladať,
 - zverejnená informácia o možnosti uskutočniť konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov 18.10.2024,
 - k správe o hodnotení bolo doručených celkom 12 stanovísk od dotknutých orgánov.
- ✓ *Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu:*
 - verejné prerokovanie podľa § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov sa konalo dňa 06.11.2024 v Kultúrnom dome obce Nededza o 14⁰⁰ hod., pričom informácia o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu bola zverejnená na webovom sídle www.enviroportal.sk, www.nededza.eu. Listinnou pozvánkou bolo obstarávateľom rozposlané oznámenie o prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Nededza (susediacim obciam, orgánom štátnej správy),
 - vypracovaný záznam z verejného prerokovania podľa § 11 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov, tvorí súčasť spisovej dokumentácie na OU ZA, OSZP spolu s prezenčnou listinou.
- ✓ *Doplňujúce informácie podľa § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov:*
 - nebolo požiadané o doplňujúce informácie podľa § 12 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.
- ✓ *Odborný posudok k správe o hodnotení strategického dokumentu:*
 - OU ZA, OSZP určil za spracovateľa odborného posudku k strategickému dokumentu Ing. Beatu Vaculčíkovú a zároveň oznámil obstarávateľovi určenie odborne spôsobilej osoby na vypracovanie odborného posudku listom č. OU-ZA-OSZP3-2024/002443-061 zo dňa 18.11.2024,

- vypracovaný odborný posudok podľa § 13 zákona o posudzovaní vplyvov s návrhom záverečného stanoviska podľa § 14 zákona o posudzovaní vplyvov bol doručený obstarávateľovi v zákonnej lehote 30 dní od doručenia oznámenia o určení odborne spôsobilej osoby na vypracovanie odborného posudku.
- ✓ *Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu:*
 - OU ZA, OSZP vypracoval podľa § 14 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov toto záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v termíne do 15 dní od doručenia odborného posudku.

Podľa § 13 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov určil OU ZA, OSZP listom č. OU-ZA-OSZP3-2024/002443-061 zo dňa 18.11.2024 za spracovateľa odborného posudku strategického dokumentu ÚPN-O Nededza Ing. Beatu Vaculčíkovú zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom 423/2006-OPV. Zároveň oznámil obstarávateľovi určenie odborne spôsobilej osoby na vypracovanie odborného posudku.

Spracovateľka odborného posudku vypracovala odborný posudok a návrh záverečného stanoviska na základe predloženej správy o hodnotení strategického dokumentu, samotného návrhu strategického dokumentu ÚPN-O Nededza, vlastných poznatkov, konzultácií s obstarávateľom a spracovateľom strategického dokumentu, záznamu z verejného prerokovania správy o hodnotení SD a konštatovala, že správa o hodnotení vypracovaná podľa prílohy č. 5 zákona o posudzovaní vplyvov obsahuje dostatočné a prehľadné informácie o strategickom dokumente; pričom nedostatky neboli identifikované.

Spracovateľka odborného posudku ďalej uviedla:

Správa o hodnotení zodpovedá po formálnej i obsahovej stránke požiadavkám špecifikovaným v prílohe č. 5 zákona o posudzovaní vplyvov ako aj rozsahu hodnotenia.

Komplexná charakteristika súčasného stavu životného prostredia, údaje o priamych vplyvoch a hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovaných rozvojových lokalít územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia sú spracované na odbornej úrovni.

Nepredpokladajú sa žiadne podstatné negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov obce, ale naopak navrhovanými opatreniami a regulatívmi sa stanovujú podmienky pre zlepšenie s pozitívnym vplyvom. Opatrenia na prevenciu, elimináciu a kompenzáciu vplyvov činnosti a stavieb sú súčasťou záväzných regulatívov Územného plánu obce Nededza.

Návrh ÚPN-O z hľadiska koncepčného riešenia, priestorového riešenia a funkčného využitia ako aj ochrany a tvorby životného prostredia a ekologickej stability územia bol riešený vyvážené, plnohodnotne v súlade so zadaním.

V návrhu záverečného stanoviska odborne spôsobilá osoba odporúča pokračovať v spracovaní návrhu (čistopisu) strategického dokumentu „Územný plán obce Nededza“ za dodržania podmienok uvedených v časti VI. „ZÁVERY“, bode č. 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ s tým, že ak jednotlivé činnosti obsiahnuté v rámci návrhu uvedeného strategického dokumentu budú podliehať procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona, bude potrebné ich vykonať pred ich povolením podľa osobitných predpisov.

6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie

V zmysle § 12 zákona o posudzovaní vplyvov boli do termínu spracovania posudku a návrhu záverečného stanoviska doručené na OU ZA, OSZP nasledovné písomné stanoviská:

6.1 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry listom č. SEMaI-EL13/2-11-1157/2024 zo dňa 07.11.2024 dáva nasledovné stanovisko:

S poukazom na znenie ods. 3.1. bod 1.5 Závaznej časti územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja aj naďalej požadujeme pri plánovaní priestorového a funkčného usporiadania územia „rešpektovať“ jestvujúce vojenské objekty a ich ochranné a bezpečnostné pásma pri novej výstavbe; jednotlivé stupne ďalšej projektovej dokumentácie prerokovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky".

Vzhľadom na skutočnosť, že územie obce Nededza v súčasnosti nie je záujmovou lokalitou Ministerstva obrany Slovenskej republiky, stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa vyžaduje iba pre nasledujúce druhy stavieb bez ohľadu na lokalitu výstavby:

- a) pozemné komunikácie a zariadenia na nich (najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta a pod. (podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov),
- b) dráhy (podľa zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- c) vnútrozemské vodné cesty a ich súčasti (najmä miesta státia plavidiel v prístavoch alebo mimo prístavov, hate, plavebné komory, prístaviská, vyvážovacie zariadenia prístavov, opevnenia brehov, regulačné stavby a pod. (podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- d) verejná elektronická komunikačná sieť (podľa zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách),
- e) energetické zariadenia (najmä elektroenergetické zariadenia, plynárenské zariadenia, potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhl'ovodíka a pod. (podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- f) verejný vodovod, verejná kanalizácia (podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach),
- g) verejný rozvod tepla (podľa zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike),
- h) stavby vysoké 30 m a viac.

Konkrétne požiadavky na jednotlivé projekty, zadania alebo zmeny územných plánov miest a obcí je potrebné predložiť na posúdenie osobitne.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, informatívne, bez pripomienok, akceptuje sa.

6.2 Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia listom č. OU-ZA-OKRI-2024/049036-007 zo dňa 06.11.2024 bez pripomienok.

Ďalšie stupne projektovej dokumentácie predložiť na posúdenie.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok, akceptuje sa.

6.3 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline listom č. RUVZZA/OHŽPaZ/3577/11510/2024 zo dňa 08.11.2024 s nasledovnými pripomienkami:

- a) dodržať ochranné pásmo vodárenského zdroja Teplička nad Váhom v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,

b) nakoľko sa časť predmetné územie nachádza v strednom radónovom riziku, je preto potrebné zabrániť prieniku radónu do objektov RD a navrhnúť v ďalšom stupni PD vhodné protiradónové stavebné opatrenia pre RD, ktoré je potrebné pri výstavbe dodržať, c) zrealizovať protihlukové opatrenia na navrhovaných lokalitách pre bývanie tak, aby bola dodržaná Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Orgán verejného zdravotníctva bude posudzovať jednotlivé stavby v územnom, alebo v zlúčenom územnom a stavebnom konaní samostatne. Stavba musí byť v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, relevantné. Vznesené pripomienky sa akceptujú, sú zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE ALEBO ZNÍŽENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU“ odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický dokument.

6.4 Dopravný úrad Bratislava listom č. 29253/2024/ROP-002-P/75789 zo dňa 29.10.2024 s nasledovnou požiadavkou úpravy znenia textovej časti návrhu územného plánu:

d) v kapitole i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV, v časti Ochranné pásmo letiska Žilina na strane 26,

e) v podkapitole l) 1. Doprava a dopravné zariadenia, v časti Ochranné pásma Letiska Žilina na strane 40

f) v Článku 8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov, v bode e) Ochranné pásmo letiska Žilina na strane 68,

je potrebné časť textu, ktorý pojednáva o stavbách a zariadeniach, ktoré podliehajú súhlasu Dopravného úradu nahradiť nasledovným textom:

„V zmysle leteckého zákona sa na Území obce vyžaduje súhlas Dopravného úradu pre:

1. stavby letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia,
2. stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak:

- by svojím charakterom alebo prevádzkou mohli narušiť ochranné pásma Letiska Žilina,

- ✓ sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,
- ✓ môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielačnice stanice,
- ✓ môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy. "

Táto požiadavka ostáva naďalej v platnosti (v návrhu strategického dokumentu, zverejnenom na stránke [www. enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk), nie sú úpravy zapracované).

Nakoľko v správe o hodnotení strategického dokumentu je požiadavka vyššie uvedeného stanoviska Dopravného úradu zapracovaná, Dopravný úrad k správe o hodnotení strategického dokumentu neuplatňuje žiadne pripomienky.

Vyhodnotenie: stanovisko je relevantné, s pripomienkami. Vznesené pripomienky sa akceptujú, sú zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE ALEBO ZNÍŽENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU“ odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický dokument.

6.5 Krajský pamiatkový úrad Žilina listom č. Z-PUSR-099332/2024 zo dňa 06.12.2024 bez pripomienok.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, informatívne, bez pripomienok, akceptuje sa..

6.6 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. OU-ZA-OCDPK-2024/075807/2/PL1 zo dňa 24.10.2024 s nasledovnými požiadavkami:

- a) rešpektovať aktuálny ÚPN VÚC Žilinského kraja,
- b) dopravné napojenia, navrhované cesty, cyklistické a pešie trasy, statickú dopravu je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi,
- c) na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo hraníc súvisle zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce rešpektovať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce,
- d) rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo ako aj rozvojové zámery ciest II/583 a III/2071,
- e) akékoľvek zámery vo vzťahu k cestám II/583 a III/2071 je potrebné konzultovať s ich správcou - Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a rešpektovať v plnom rozsahu ich podmienky uvedené v stanovisku.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, relevantné, s pripomienkami. Pripomienky sa akceptujú, sú zapracované do časti F. „NÁVRH OPATRENÍ A PODMIENOK NA VYLÚČENIE ALEBO ZNÍŽENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU“ odborného posudku a časti VI. „ZÁVERY“, kapitoly 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ záverečného stanoviska pre navrhovaný strategický dokument.

6.7 Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát listom č. OU-ZA-OOP6-2024/075958-3/KOZ zo dňa 11.11.2024 bez pripomienok.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, informatívne, bez pripomienok, akceptuje sa.

6.8 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OU-ZA-OSZP3-2024/074926-002 zo dňa 28.10.2024 bez pripomienok.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, informatívne, bez pripomienok, akceptuje sa.

6.9 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia za úsek štátnej správy ochrany ovzdušia listom č. OU-ZA-OSZP3-2024/075384-002 zo dňa 28.10.2024 bez pripomienok.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, informatívne, bez pripomienok, akceptuje sa.

6.10 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja za úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom č. OU-ZA-OSZP1-2024/074971-004/Bra zo dňa 11.11.2024 bez pripomienok.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, informatívne, bez pripomienok, akceptuje sa.

6.11 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline listom č. ORHZ-ZA1-2024/001914-002 zo dňa 29.10.2024 bez pripomienok.

Vyhodnotenie: stanovisko je kladné, bez pripomienok, akceptuje sa.

6.12 Obec Mojš, bez pripomienok. Zároveň informuje o zverejnení oznámenia v lehote od 28.10.2024 do 14.11.2024.

Vyhodnotenie: Akceptuje sa.

6.13 Obec Teplička nad Váhom, bez pripomienok. Zároveň informuje o zverejnení oznámenia v lehote od 21.10.2024 do 11.11.2024.

Vyhodnotenie: Akceptuje sa.

6.14 Obec Horný Vadičov, bez pripomienok. Zároveň informuje o zverejnení oznámenia v lehote od 21.10.2024 do 14.11.2024.

Vyhodnotenie: Akceptuje sa.

6.15 Obec Gbeľany, bez pripomienok. Zároveň informuje o zverejnení oznámenia v lehote od 21.10.2024 do 12.11.2024.

Vyhodnotenie: Akceptuje sa.

6.16 Obec Nededza nad Váhom, bez pripomienok. Zároveň informuje o zverejnení oznámenia v lehote od 21.10.2024 do 12.11.2024.

Vyhodnotenie: Akceptuje sa.

6.17 Obec Kotrčiná Lúčka, bez pripomienok. Zároveň informuje o zverejnení oznámenia v lehote od 23.10.2024 do 13.11.2024.

Vyhodnotenie: Akceptuje sa.

Odporúčania vyplývajúce z pripomienok zainteresovaných orgánov sú zapracované do kapitoly VI. „ZÁVERY“, časti 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ záverečného stanoviska pre predmetný navrhovaný strategický dokument.

7. Verejné prerokovanie a jeho závery

Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu podľa § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov zabezpečil ich verejné prerokovanie. Termín a miesto verejného prerokovania oznámil viac ako 10 dní pred jeho konaním.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán Obce Nededza sa uskutočnilo dňa 06.11.2024 v priestoroch Kultúrneho domu obce Nededza o 14:00 hod.

Termín a miesto konania verejného prerokovania obec Nededza ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznámila občanom, fyzickým a právnickým osobám,

samosprávneho kraja, dotknutým orgánom a obciam v súlade s § 11 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Nededza" a zároveň zverejnila pre verejnosť v mieste obvyklým spôsobom, na internetovej stránke www.nededza.eu a zároveň na webovom sídle www.enviroportal.sk.

Verejné prerokovanie „Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie obce Nededza“ sa uskutočnilo na základe Oznámenia o prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Nededza zo dňa 24.10.2024 (Obec Nededza, list č.j. 310-001/2024), ktoré bolo zverejnené na internetovej stránke www.nededza.eu a na webovom sídle MŽP SR <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-nededza> v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejné prerokovanie otvoril starosta obce Nededza p. PhDr. Peter Vajda. Privítal všetkých prítomných rokovania strategického dokumentu, zástupcu zhotoviteľa správy o hodnotení RNDr. Miloslava Badíka – spoločnosť ENVI-EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina, zástupcu príslušného orgánu OÚ Žilina p. Mária Morháčová a p. Romana Zákopčanová.

Účastníci konania podľa rozdeľovníka boli písomne prizvaní, verejnosť bola upovedomená a pozvaná verejnou vyhláškou a to vyvesením pozvánky na úradnej tabuli, na oficiálnej webovej stránke obce Nededza. So správou o hodnotení strategického dokumentu bola verejnosť informovaná oznámením o zverejnení. Po stručnom úvode starosta obce Nededza odovzdal slovo zhotoviteľovi správy o hodnotení spoločnosti ENVI-EKO, s.r.o. v zastúpení p. RNDr. Miloslava Badíka.

Zástupca spracovateľa správy o hodnotení oboznámil prítomných s procesnými krokmi posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP. Potom predstavil hlavné ciele, ktoré sú predmetom ÚPN obce Nededza a samotnej správy o hodnotení. Následne zástupca spracovateľa správy o hodnotení p. RNDr. Miloslav Badík informoval o hlavných vplyvoch strategického dokumentu a odporúčaných opatreniach na prevenciu, elimináciu.

Vzhľadom na skutočnosť, že verejného prerokovania sa nezúčastnila žiadna verejnosť ani zástupcovia iných dotknutých orgánov, diskusia sa neuskutočnila.

Na záver starosta obce Nededza poďakoval všetkým prítomným za účasť na tomto verejnom prerokovaní správy o hodnotení a verejné prerokovanie ukončil.

Verejného prerokovania sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, samosprávy, zástupca spracovateľa SoH.

Priebeh verejného prerokovania bol zaznamenaný v zázname z verejného prerokovania dňa 06.11.2024 a spolu s prezenčnou listinou (5 osôb) sú súčasťou spisovej dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov.

V zmysle vyššie uvedeného priebehu verejného prerokovania a skutočnosti, že počas prerokovania neboli vznesené žiadne pripomienky k správe o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné pokračovať v procese posudzovania vplyvov na ŽP. Na základe týchto skutočností možno konštatovať, že nie sú dôvody, ktoré by bránili spracovaniu následnej etapy územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - čistopisu ÚPN–O Nededza.

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu

Pre hodnotený strategický dokument – územnoplánovacia dokumentácia ÚPN-O Nededza sa sledovali jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré by mohli byť ovplyvnené charakterom riešenia hodnotených plôch v oblasti rozvoja bývania, športu, rekreácie, občianskej

vybavenosti, zelene a budovania dopravno-technickej infraštruktúry a ich sprievodnými vplyvmi.

Rozvoj obce Nededza v zmysle hodnotenej územnoplánovacej dokumentácie v takej podobe, ako bola predložená k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a dodržania navrhovaných odporúčaní si nevyžiada riziká, ktoré by mali negatívny vplyv na ohrozenie zdravia obyvateľstva, na okolité prostredie a na jeho jednotlivé zložky prostredia.

V rámci posudzovania vplyvov strategického dokumentu ÚPN-O Nededza nie je možné jednoznačne a detailne identifikovať vplyvy na životné prostredie v podrobnosti vplyvu konkrétnych stavieb a navrhovaných činností, nakoľko v etape ÚPN-O je navrhované iba funkčné a priestorové usporiadanie a využívanie územia, bez podrobných technických parametrov konkrétnych činností. Konkrétne činnosti následne navrhované v rámci jednotlivých rozvojových plôch budú podliehať samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov, v procese ktorého budú navrhnuté opatrenia na elimináciu, resp. minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Pri hodnotení návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení strategického dokumentu sa vychádzalo z obsahu a hlavných cieľov strategického dokumentu, jeho vzťahu k iným strategickým dokumentom týkajúcich sa riešeného územia a predovšetkým zhodnotenia súčasného stavu životného prostredia.

Koncepcia riešenia strategického dokumentu predstavuje vhodný, optimálny rozvojový dokument pre obec v dlhodobom horizonte, umožňuje primeraný rozvoj obce vo viacerých sférach rozvoja, najmä v oblasti bývania, občianskej vybavenosti a rekreácie s príslušnou dopravnou a technickou vybavenosťou. Neprináša žiadne návrhy, ktoré by zhoršovali životné prostredie, poškodzovali prírodu a krajinu.

Vplyvy na obyvateľstvo počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy

Prognóza demografického vývoja počtu obyvateľov v obci vykazuje, že sa zvýši počet obyvateľov v roku 2040 max. na 1300. Navrhované riešenie územného plánu počíta s dostatočnými kapacitami rozvojových plôch, čo obci umožní flexibilne reagovať na rôznu dynamiku demografického vývoja a migrácie.

V prípade naplnenia predpokladov mierneho prírastku obyvateľov, dôjde k postupnému zlepšeniu sociálnej a demografickej štruktúry obyvateľstva – zvýšeniu podielu obyvateľov v mladšom produktívnom veku. Zvýšenie počtu obyvateľov tiež rozšíri trhový potenciál pre etablovanie nových prevádzok služieb a obchodu. Tieto skutočnosti budú mať pozitívny dopad na celkovú vitalitu obce a prispedia k diverzifikácii jeho hospodárskej základne. Predpokladajú sa pozitívne sociálne dopady návrhov revitalizácie verejných priestranstiev, rozšírenia možností pre šport a rekreáciu. Kultivované prostredie by malo motivovať obyvateľov k zodpovednejšiemu prístupu k verejnému priestoru. Nepriamo bude mať rozvoj obce priaznivý vývoj aj pre okolité susediace obce v regióne.

Navrhovaný rozvoj obce bude mať prevažne priaznivý vplyv na obyvateľov obce, prognózovaných podľa reálneho vývoja obyvateľstva, a to z dôvodu vytvorenia podmienok pre lepšiu organizáciu života, kvalitnejšie podmienky bývania, rozsah a kvalitu vybavenosti, podmienky pre rekreáciu a pracovné príležitosti.

Dodržiavaním záväzných regulatívov posudzovaného strategického dokumentu a dodržiavaním platnej legislatívy sa očakáva, že zdravotné riziká na obyvateľov budú menšie. Vytváraním kvalitnejšieho životného prostredia počas uplatňovania strategického dokumentu

sa zdravotné riziká budú znižovať a časom aj eliminovať z pohľadu priamych rizík z pracovných činností.

Zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života

Návrh územného plánu obce Nededza nenavrhuje riešenia, ktoré by v sebe niesli negatívne sociálno-ekonomické dopady alebo narušovali pohodu a kvalitu života obyvateľstva.

Naopak, úlohou hodnoteného územnoplánovacieho dokumentu obce Nededza je vytvoriť kvalitnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá bude slúžiť pre rozvoj obce pri dodržaní všetkých environmentálnych kritérií stanovených platnou legislatívou. Proces pripomienkovania a hodnotenia ÚPN obce Nededza má za úlohu zhodnotiť a následne minimalizovať resp. eliminovať všetky negatívne činnosti, ktoré by niesli zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti resp. by spôsobovali narušenie pohody a kvality života obyvateľstva alebo by mali vplyv na kvalitu dotknutých zložiek životného prostredia.

Pri riešení jednotlivých plôch a najmä pri realizácii konkrétnych rozvojových resp. investičných zámerov je potrebné z hľadiska minimalizácie negatívnych vplyvov vychádzať už v predprojektovej i projektovej príprave z platnej legislatívy. Významným je najmä hodnotenie vplyvov navrhovaných činností v prípade splnenia parametrov činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z., dodržiavanie platných limitov územia, dodržiavanie zásad a regulatívov i prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch stanovených v ÚPN-O Nededza i všetkých príslušných legislatívnych predpisov. Zároveň pri riešení rozvojových resp. investičných zámerov v území je potrebné dôsledne plniť požiadavky na ochranu obyvateľstva pred účinkami hluku a vibrácií vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z. ustanovujúca podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V plochách pre výrobu je potrebné uvažovať nad činnosťami, ktoré nebudú mať negatívne vplyvy na obyvateľov obce a mať pod kontrolou výrobné činnosti už od procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a vyžadovať dodržiavanie záväzných regulatívov územného plánu, platnej legislatívy (napr. zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), aby boli opatrenia na zníženie dôsledkov výrobných činností navrhnuté už v podmienkach územného rozhodnutia a stavebného povolenia a kontrolované počas celej prevádzky.

Navrhované riešenie predpokladá stavebné aktivity v obci, ktoré však budú rozložené počas celého návrhového obdobia územného plánu obce. Prechodne môže počas výstavby nových obytných objektov, ako aj líniových stavieb technickej infraštruktúry, dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu životných podmienok obyvateľstva dotknutej obce – zvýšeniu hlučnosti, prašnosti, nárastu produkcie stavebných odpadov pri rekonštrukciách objektov. Ide o prechodné vplyvy, ktoré z dlhodobého hľadiska nedosahujú významný vplyv.

Hodnotenie z hľadiska environmentálnych dôsledkov

Navrhované riešenia a ich dôsledky nebudú mať z environmentálneho hľadiska negatívny vplyv na obyvateľstvo. Pri tvorbe koncepcie boli vyhodnotené a zohľadnené najpravdepodobnejšie vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu životného prostredia. Návrh ÚPN-O rešpektuje kosťu územného systému ekologickej stability, vrátane prvkov lokálneho významu a premieta ich do záväznej časti, rešpektuje všetky chránené územia regionálneho aj lokálneho významu.

Prijateľnosť činnosti pre dotknutú obec

Rozvoj obce Nededza, koncepcia i perspektívy vývoja obce vyvolali celospoločenskú požiadavku na vypracovanie platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, ktorá by riešila súčasné problémy rozvoja obce ale i nastolili ďalšiu koncepciu rozvoja obce. Požiadavka na vypracovanie predmetného dokumentu vyplynula z potrieb rozvoja obce.

ÚPN obce Nededza bol predložený na posúdenie dotknutým orgánom i dotknutej verejnosti. Verejnosť mimo iné bola s dokumentom oboznámená i formou Oznámenia o strategickom dokumente (v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.). Následne na základe pripomienok k Oznámeniu o strategickom dokumente Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal listom č. OU-ZA-OSZP3-024/002443, zo dňa 26.06.2024 „Rozsah hodnotenia“ strategického dokumentu územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Nededza, v ktorom v bode 2. Rozsah hodnotenia v časti 2.1. Všeobecné podmienky, bod 2.1.1 určil vypracovanie správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu podľa všetkých bodov prílohy č. 5 zákona o posudzovaní vplyvov, primerane charakteru strategického dokumentu a s osobitým prihliadnutím na body uvedené v časti 2.2 Špecifické požiadavky tohto rozsahu hodnotenia.

Celý uvedený proces pripomienkovania ÚPN obce Nededza je zárukou toho, že k hodnotenému materiálu má prístup odborná i široká verejnosť, ktorá do tohto procesu môže aktívne vstupovať svojimi opodstatnenými pripomienkami. Výstupy z procesu hodnotenia budú podkladovým materiálom na dopracovanie územnoplánovacieho dokumentu t. j. „Územného plánu obce Nededza“ a ukončenia procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Nové funkčné plochy navrhované v strategickom dokumente ÚPN-O Nededza svojim charakterom, rozsahom a umiestnením by nemali ovplyvniť geomorfologické pomery ani súčasný charakter územia, pokiaľ budú pri ich realizácii dodržané limity a záväzné regulatívy stanovené v posudzovanom dokumente ÚPN-O Nededza.

Realizácia strategického dokumentu by mohla mať vplyv na horninové prostredie pri umiestňovaní objektov súvisiacich s napĺňaním jeho cieľov napr. rôzne objekty a zariadenia, súvisiaca infraštruktúra, čo je ale vzhľadom na predpokladaný charakter a rozsah navrhovaných činností málo pravdepodobné.

V posudzovanom strategickom dokumente ÚPN-O Nededza sa nenavrhujú také nové činnosti, u ktorých by bolo možné predpokladať závažné negatívne vplyvy na horninové prostredie.

Vplyvy na klimatické pomery

V strategickom dokumente ÚPN-O Nededza sa neuvažuje s umiestnením takých činností alebo prevádzok, ktoré by závažne ovplyvnili klimatické pomery v dotknutom území. Negatívne vplyvy na mikroklimu dotknutého územia môže mať rozširovanie spevnených plôch najmä pri rozširovaní zastavaných plôch. Tieto vplyvy bude možné znížiť rozšírením zelených plôch v rámci navrhovaných resp. revitalizovaných plôch zelene.

V návrhu záväznej časti v článku 5 Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene v bode 2. Ochrana prírody a tvorba krajiny je zapracovaná i problematika ochrany zelene.

Závažné negatívne vplyvy strategického dokumentu na klimatické pomery záujmového územia sa nepredpokladajú.

Vplyvy na ovzdušie

Na znečisťovaní ovzdušia v riešenom území sa v súčasnosti najviac podieľa doprava (škodliviny z výfukových plynov - NO_x, CO, VOC, SO₂ sekundárna prašnosť) a lokálne kúreniská. V etape posudzovania strategického dokumentu ÚPN-O Nededza nemožno jednoznačne identifikovať konkrétne vplyvy jeho prijatia a realizácie na ovzdušie, nakoľko v etape ÚPN-O Nededza je navrhované iba funkčné a priestorové usporiadanie územia, bez technických parametrov konkrétnych činností.

Navrhované činnosti v rámci strategického dokumentu ÚPN-O Nededza v riešenom území nie sú takého charakteru, že by negatívne ovplyvnili kvalitu ovzdušia v dotknutom území. Naopak, ak sa budú realizovať v súlade s navrhovanými zásadami a regulatívami, ktoré sú uvedené v dokumente ÚPN-O Nededza, prispievajú k zlepšeniu kvality ovzdušia v riešenom území a jeho širšom okolí. V koncepte sa nevymedzujú plochy pre umiestnenie takých nových priemyselných ani poľnohospodárskych prevádzok, ktoré by mohli byť ďalšími zdrojmi znečisťovania ovzdušia, ani také, ktoré by mohli byť zdrojom obťažujúceho zápachu. Pri umiestňovaní výrobných prevádzok, vrátane nových prevádzok na v ÚPN-O Nededza vymedzených funkčných plochách je potrebné dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, čím sa zabezpečí ochrana okolitej obytnej zóny. Z hľadiska environmentálnej ochrany územia pri lokalizácii priemyselných prevádzok na území obce, prípadne výrobných technológií resp. výrobu s predpokladaným vplyvom na ovzdušie je potrebné pri hodnotení vplyvov jednotlivých konkrétnych technológií pristupovať i z pohľadu kritérií súladu technológií s BAT a BREF.

Opatrenia na ochranu ovzdušia sú nepriamo premietnuté v Návrhu záväznej časti a to v článku 4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia bod 5. Technické vybavenie v oblasti zásobovania teplom.

V etape vypracovania a posudzovania strategického dokumentu nie sú k dispozícii konkrétne informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia. V etape prípravy konkrétnych činností, ktoré budú spĺňať prahové hodnoty podľa zákona č. 24/2006 Z. z. budú i vplyvy na ovzdušie podrobne vyhodnocované vrátane vplyvov kumulatívnych.

Predpokladané negatívne vplyvy navrhovaného strategického dokumentu ÚPN-O Nededza nie sú takého charakteru a dosahu, ktoré by boli v rozpore s platnými limitmi v oblasti ochrany ovzdušia.

Vplyvy na vodné pomery

Strategický dokument ÚPN-O Nededza v rámci koncepcie zásobovania pitnou vodou rešpektuje súčasný systém zásobovania pitnou vodou a nadradené vodárenské zariadenia a navrhuje rozšírenie existujúcej rozvodnej vodovodnej siete vo väzbe na územný rozvoj. Existujúca vodovodná sieť je rozsahom dostatočná a rozšíriteľná, vytvára vhodné podmienky aj pre plánovaný nárast výstavby.

Navrhované rozvody vody korešpondujú so súčasnou, resp. budúcou zástavbou.

V súvislosti s riešením problematiky životného prostredia v oblasti problematiky znečisťovania podzemných a povrchových vôd strategický dokument ÚPN-O Nededza navrhuje pre udržanie zdravého stavu ŽP dodržiavať súbor opatrení, ktoré sú premietnuté v ucelených celkoch v Návrhu záverečnej časti strategického dokumentu ÚPN-O Nededza.

Opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd vo vzťahu k splaškovým vodám sú nepriamo premietnuté v Návrhu záväznej časti a to v článku 4. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia bod 2. Technické vybavenie v oblasti vodného hospodárstva.

V rámci ÚPN-O Nededza sa nenavrhujú také nové činnosti ani zariadenia, ktoré by boli významným zdrojom znečistenia vôd (podzemných ani povrchových), ani ktoré by negatívne zasahovali do vodohospodárskych pomerov riešeného územia.

Závažné negatívne vplyvy realizácie ÚPN-O Nededza na vodné pomery s podmienkou dodržania realizácie navrhovaných zásad a regulatív sa nepredpokladajú. Možno predpokladať, že schválením ÚPN-O Nededza sa vytvoria podmienky pre zlepšenie situácie v oblasti vodných pomerov územia obce Nededza.

Pri všetkých činnostiach na území obce je treba dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon) a jeho vykonávacie predpisy.

Negatívne vplyvy prijatia strategického dokumentu ÚPN-O Nededza na podzemné a povrchové vody možno hodnotiť ako málo významné, ktoré je možné zmierniť alebo i odstrániť realizáciou účinných opatrení a rešpektovaním navrhovaných zásad a regulatív.

Vplyvy na pôdu

Najväčším negatívnym vplyvom realizácie ÚPN-O Nededza na pôdu je návrh na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. ÚPN-O Nededza rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v niekoľkých lokalitách.

Celková výmera riešených lokalít v k. ú. Nededza je spolu 27,47 ha, z toho 15,55 ha je predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy. Do zoznamu najkvalitnejšej pôdy z uvedenej plošnej výmery pôdy patrí 10,09 ha. Najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy určené na záber sa v prevažnej miere nachádzajú v priamej nadväznosti na zastavané územie. Zábery pre IBV je potrebné riešiť postupne, len po preukázaní skutočnej potreby výstavby novej IBV. Navrhované lokality na rozvoj sa budú zastavovať postupne, tak aby sa poľnohospodárska pôda dala využívať čo najdlhšie. Návrh použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je v strategickom dokumente ÚPN-O Nededza spracovaný podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. K záberom lesných pozemkov v riešení ÚPN-O Nededza nedochádza.

Čo sa týka znečistenia pôdy v navrhovanom strategickom dokumente sa nevyčleňujú plochy na také činnosti, ktoré by mohli byť zdrojom znečistenia a kontaminácie pôd.

Posudzovaný strategický dokument ÚPN-O Nededza v návrhu záväznej časti v článku 6 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie v bode 3. Ochrana poľnohospodárskej pôdy uvádza opatrenia na ochranu pôdy.

Vplyvy realizácie strategického dokumentu na pôdu možno hodnotiť ako vplyvy významné, najmä z hľadiska trvalých záberov, ale v dôsledku potreby rozvoja obce nevyhnutné. Negatívne vplyvy realizácie ÚPN-O Nededza v oblasti ochrany pôdy je možné zmierniť realizáciou účinných opatrení a rešpektovaním navrhovaných regulatív.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Akýkoľvek zásah do prírodného prostredia môže spôsobiť zmeny v biodiverzite priamo dotknutého územia. Dôkazom toho je i súčasný stav z pohľadu zloženia a kvality flóry a fauny a ich biotopov v riešenom území.

Negatívne vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy môžu byť priame i nepriame ako sú napr.: zničenie ekosystémov - strata stanovišť rastlinných a živočíšnych druhov v dôsledku výstavby; vyrušovanie živočíchov z dôvodu zvýšeného pohybu mechanizmov a ľudí, čo môže spôsobiť zmeny v správaní sa živočíšnych druhov; fragmentáciu a zmeny biotopov pôvodných druhov fauny a flóry; vytváranie bariéry pre migrujúce živočíchy; rozširovanie inváznych druhov rastlín; zmeny vegetácie a živočíšnych biotopov v okolí dopravných komunikácií a ďalšie.

Výnimkou nie sú ani činnosti súvisiace s turistikou a športom, kedy na exponovaných miestach dochádza napr. k zašliapavaniu vegetácie; šíreniu rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa v danom území nevyskytovali a boli do územia zavlečené činnosťou človeka; vedomé zavlečenie rastlinných a živočíšnych druhov do miestnych ekosystémov za účelom zvýšenia atraktívnosti miesta (záhrady, parkové úpravy, obory, umelé vodné plochy a pod.). V posudzovanom územnoplánovacom dokumente ÚPN-O Nededza sa ochrane prírody ako celku venuje dostatočná pozornosť. V rámci návrhov zásad a regulatívov obsiahnutých v návrhu ÚPN-O Nededza je snaha o revitalizáciu a zachovanie vzácných prírodných biotopov, pre ktoré má i riešené územie potenciál.

Na území obce Nededza sa vyskytujú okrem bežných i vzácne a chránené druhy rastlín a živočíchov, a preto je potrebné rozvíjať aktivity obce s rešpektovaním pravidiel, podmienok a limitov ochrany prírody a tvorby krajiny. Pri akomkoľvek kontakte s chránenými druhmi rastlín a živočíchov sa musí postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na navrhovaný charakter a rozsah rozvoja územia obce sa nepredpokladá závažné ohrozenie druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú v dotknutom a širšom území, vrátane chránených druhov.

Nové lokality výstavby IBV a rekreačných funkčných plôch sa navrhujú v priamej nadväznosti na existujúce zastavané lokality obce. V rámci strategického dokumentu ÚPN-O Nededza nie je možné určiť konkrétne negatívne alebo pozitívne vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy, tieto vplyvy bude možné identifikovať v rámci posudzovania vplyvov jednotlivých stavieb, ktoré budú spĺňať prahové hodnoty pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa tretej časti zákona č. 24/2006 Z. z., prípadne u malých stavieb v rámci ich prípravy a povoľovania podľa osobitných predpisov, na ktorom sa zúčastňujú i orgány ochrany prírody a krajiny.

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 toho zákona upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

V súvislosti s ochranou flóry, fauny a ich biotopov sú súčasťou záväznej časti konceptu ÚPN-O Nededza článok 5. Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, bod 3. Ochrana prírody a tvorba krajiny.

Všeobecne možno konštatovať, že predpokladané vplyvy nových aktivít, ktoré sú navrhované v rámci ÚPN-O Nededza na faunu, flóru a ich biotopy v dotknutom území je možné návrhom a realizáciou vhodných kompenzačných a iných opatrení v ich negatívnom pôsobení znížiť na environmentálne prijateľnú mieru.

Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny

V navrhovanej urbanistickej kompozícii obce Nededza sa vychádza z pôvodnej urbanistickej štruktúry riešeného územia, ktorá sa len dopĺňa o nové prvky vo vzťahu k jej priestorovému a funkčnému rozvoju. Navrhovaný územný rozvoj funkčných plôch si vyžaduje rozšírenie hranice zastavaného územia v lokalitách znázornených v príslušných výkresoch strategického dokumentu ÚPN-O Nededza. Realizáciou rozvoja podľa posudzovaného strategického dokumentu ÚPN-O Nededza sa podporuje zachovanie špecifického rázu krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry so zohľadnením špecifického prírodného, krajinného a architektonicko-priestorového prostredia, tak ako to vyplýva i zo záväznej časti ÚPN VÚC Žilinského kraja.

Navrhovaná koncepcia rozvoja obce Nededza uvedená v posudzovanom strategickom dokumente ÚPN-O Nededza by nemala spôsobiť závažné negatívne ovplyvnenie krajinskej scenérie a krajinného obrazu. Podstatná časť nových objektov sa umiestňuje v priestore nadväzujúcom na súčasné zastavané územie obce, tzn. že s týmto priestorom budú vytvárať kontinuum. V ÚPN-O Nededza sa venuje zvýšená pozornosť vytvoreniu optimálnych životných podmienok pre bývanie a rekreáciu obyvateľov vrátane súvisiacej infraštruktúry. Nové plochy bývania sa umiestňujú prevažne v nadväznosti na existujúce zastavané územie bez závažných negatívnych vplyvov na okolie a nevytvárajú sa nové zastavané celky v riešenom území, ktoré by negatívne vplývali na krajinnú scenériu a krajinný obraz. V strategickom dokumente ÚPN-O Nededza sa prihliada na zachovanie existujúcich prírodných prvkov a zelene na území obce, navrhuje sa rekonštrukcia a doplnenie sprievodnej zelene vodných tokov a sídelnej zelene v rámci zastavaného územia i doplnenie mimolesnej drevinovej vegetácie a jej rovnomerné rozmiestnenie v krajine (viď článok 2. Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch Návrhu záväznej časti). Z hľadiska krajinskej štruktúry dôjde z dôvodu realizácie nových navrhovaných plôch a na ne viazaných objektov a aktivít k nárastu podielu zastavaných plôch a technických prvkov na úkor poľnohospodárskej pôdy a krajinnotvornej zelene, čo je možné zmierniť náhradnou výsadbou resp. revitalizáciou zelene.

Negatívne vplyvy realizácie ÚPN-O Nededza na krajinu vzhľadom na charakter a rozsah navrhovaných nových činností možno hodnotiť ako málo významné a nezávažné. Všeobecne možno konštatovať, že predpokladané vplyvy na krajinu z pohľadu nových aktivít, ktoré sú navrhované v rámci ÚPN-O Nededza v dotknutom území, je možné rešpektovaním navrhovaných zásad a regulatív a návrhom a realizáciou vhodných kompenzačných opatrení v ich negatívnom pôsobení znížiť na environmentálne prijateľnú mieru.

Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (NATURA 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti], na územný systém ekologickej stability

Osobitne chránenými časťami prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rozumieme územia začlenené v národnej sústave chránených území, kde sa uplatňuje druhý až piaty stupeň ochrany a chránené stromy, ďalej územia, ktoré boli zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000 (územia európskeho významu a chránené vtáčie územia).

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma

Riešené územie nie je súčasťou žiadneho chráneného územia, ani územia európskeho významu. Predmetom ochrany sú biotopy európskeho významu.

Do riešeného územia nezasahuje žiadne vyhlásené príp. navrhované veľkoplošné chránené územie národnej sústavy chránených území, ani žiadne lokality európskej sústavy chránených území Natura 2000, ani žiadne chránené územie podľa medzinárodných dohovorov.

Chránené stromy

Všeobecne záväzná vyhláška OÚŽP Žilina č. 2/1995 z 22. 12. 1995, ktorou sa vyhlasuje zoznam chránených stromov v okrese Žilina, uverejnená vo Vestníku MŽP SR, ročník V, 1997, čiastka 1 neeviduje na území obce Nededza žiaden chránený stromy.

Vplyvy strategického dokumentu na územia národnej sústavy chránených území ani na vyhlásené chránené stromy sa nepredpokladajú.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre obec Nededza je Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Žilinského kraja (AŽ projekt, 1998) vrátane jej zmien a doplnkov. Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina - Aktualizácia prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bytča, Žilina a Kysucké Nové Mesto (SAŽP, 2006), vymedzil nasledovné prvky ÚSES, prípadne ich časti v riešenom území:

Regionálny biokoridor

- **RBk 4 Rieka Váh** - terestrický biokoridor významný z hľadiska šírenia teplomilných druhov. Doznievanie vplyvu teplomilných druhov bioty. Biokoridor vedie lesnými a lúčnymi spoločenstvami s NDV mimo zastavané územie obce. Biokoridor je významný i z hľadiska šírenia druhov fauny.
- **RBk 5 Prepojenie Brodnianka - Krivánska Fatra** - terestrický biokoridor významný z hľadiska šírenia teplomilných druhov. Doznievanie vplyvu teplomilných druhov bioty. Biokoridor vedie lesnými a lúčnymi spoločenstvami s NDV mimo zastavané územie obce.

Genofondové plochy (GL)

- **GL 13 Straník** - lokalita predstavuje zachovalé teplomilné spoločenstvá krovín. Zastúpenie biotopov európskeho a národného významu: Tr1 Suchomilné trávinnobylinné a krovinné porasty na vápnitom substráte (6210), Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150). Genofondové plochy nie sú legislatívne chránené a nemajú osobitný stupeň ochrany.

Problematika ochrany prírody a krajiny je v strategickom dokumente ÚPN-O Nededza zohľadnená a to v textovej časti i v rámci záväznej časti - zásad a regulatívov (viď článok 5. Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene, bod 3. Ochrana prírody a tvorba krajiny).

V procese predprojektovej a projektovej prípravy podľa platnej legislatívy je potrebné klásť dôraz na zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacie vyhlášky a zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšiu súvisiacu legislatívu.

Závažné negatívne vplyvy strategického dokumentu ÚPN-O Nededza na územia chránené podľa osobitných predpisov najmä zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a na prvky ÚSES sa pri dodržaní príslušných zákonných ustanovení a navrhovaných zásad a regulatívov uvedených v posudzovanom strategickom dokumente a vzhľadom na charakter a rozsah činnosti, ktoré sa navrhujú na umiestnenie na riešenom území nepredpokladajú.

Ochranné pásma

Všetky ochranné pásma vymedzené podľa osobitných predpisov (technickej a dopravnej infraštruktúry, vodných tokov, lesa, ap.) sú premietnuté v grafickej časti strategického dokumentu a uvedené v záväznej časti návrhu v bode 8. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov.

Strategický dokument rešpektuje existujúce ochranné pásma vzhľadom na ochranu prírody a krajiny, sietí technickej a dopravnej infraštruktúry a navrhované činnosti umiestňuje mimo nich.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská

V rámci územia obce Nededza pamiatkovými hodnotami disponuje západná časť kaštieľa grófskej rodiny Pongrácovej, objekt kaštieľa grófskej rodiny Nyáryovcov (dnes predajňa COOP Jednota), klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia na vyšnom konci dediny a socha sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia pri kaštieli na dolnom konci obce.

V k. ú. Nededza sa nachádza niekoľko evidovaných a potenciálnych archeologických nálezísk.

V posudzovanom dokumente ÚPN-O Nededza je zahrnutá ochrana kultúrnych pamiatok a kultúrnych hodnôt na území obce s upozornením na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

Strategický dokument ÚPN-O Nededza v plnej miere rešpektuje pamätihodnosti obce i všetky známe archeologické resp. potenciálne archeologické náleziská. Zároveň sa v strategickom dokumente konštatuje, že v obci Nededza ako plochy s predpokladaným značným výskytom archeologických nálezov a nálezísk treba ponímať aj historickú časť chotára obce Nededza, ktorá je rekonštruovaná na základe I. (1769), II. (1823 - 1825) a III. vojenského mapovania (1882) a historickej ortofotomapy obr. 1, 2, 3, 4, 5. V historickom jadre obce (fialový polygón na obr. 6 - 12, 16) je predpoklad archeologických nálezov aj v interiéroch jestvujúcich domov.

Vzhľadom na to je potrebné požiadať o vyjadrenie aj v prípade asanácií a rekonštrukcií jestvujúcich domov pokiaľ sa predpokladá zásah do terénu (znižovanie podláh, budovanie suterénov, nové inžinierske siete, drenáže a pod.) aj v prípade, že ide o práce, ktoré je možné realizovať ako drobné stavebné úpravy.

Ochrana kultúrno-historických hodnôt je riešená a zároveň i zakotvená i v návrhu záväzných zásad a regulatívov (viď článok 5 Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, bod 1. Ochrana kultúrneho dedičstva).

Strategický dokument ÚPN-O Nededza vychádza z presne územne identifikovanej databázy o kultúrnych i historických pamiatkach a archeologických náleziskách v hodnotenom území obce Nededza, zachováva a rešpektuje ich.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky ani vplyvy na archeologické náleziská nepredpokladáme.

S podmienkou dodržiavania navrhovaných zásad a regulatívov sa negatívne vplyvy realizácie strategického dokumentu na kultúrne a historické pamiatky ani na archeologické náleziská nepredpokladajú.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

V riešenom území nie sú známe žiadne paleontologické náleziská, významné geologické lokality sa tu nevyskytujú.

Negatívne vplyvy strategického dokumentu na paleontologické náleziská resp. významné geologické lokality sa nepredpokladajú.

Iné vplyvy

Iné vplyvy ÚPN-O Nededza na dotknuté územia, ako tie čo boli uvedené v predchádzajúcich kapitolách sa v etape strategického hodnotenia nepredpokladajú.

Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi

V rámci strategického dokumentu ÚPN-O Nededza sa navrhujú nové investičné zámery, ktoré sú zamerané na dobudovanie funkčného a priestorového využívania územia. Ich realizácia môže mať pozitívne alebo negatívne vplyvy; priame, nepriame a kumulatívne vplyvy na životné prostredie, najmä na miestnej ale aj regionálnej úrovni.

Vplyvy realizácie strategického dokumentu a ich mieru v etape ÚPN-O Nededza nie je možné presne určiť. Každá navrhovaná činnosť, ktorá bude spĺňať prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. bude podliehať komplexnému posudzovaniu podľa tretej časti tohto zákona. Prehľad predpokladaných vplyvov nových verejnoprospešných stavieb pre umiestnenie, ktorých sa určuje územie v ÚPN-O Nededza je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Prehľad predpokladaných vplyvov nových verejnoprospešných stavieb

Číslo	Názov	Predpokladané vybrané vplyvy	
		pozitívne	negatívne
1.	centrum obce - námestie a objekty v správe obce, (obecný úrad, materská škôlka, kultúrny dom, kostol, kaštieľ)	- pozitívny vplyv na obyvateľstvo, na rodinu, na seniorov - nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov - zlepšenie podmienok služieb v sociálnej oblasti - pozitívny vplyv v starostlivosti o objekty spadajúce pod správu obce	- minimálne vplyvy počas realizácie prác
2.	zberný dvor, kompostáreň, stavby súvisiace s technickou údržbou obce	- pozitívny vplyv na obyvateľstvo - zlepšenie podmienok v oblasti odpadového hospodárstva, zlepšenie podmienok separovania odpadov - spracovanie bioodpadu - pozitívny vplyv na zabránenie vzniku depónii odpadov vo vonkajšom prostredí - pozitívny vplyv v oblasti a činnostiach súvisiacich s technickou údržbou obce	- záber pozemkov v rámci zastavaného územia obce - vplyvy počas realizácie prác
3.	hasičská zbrojnica, obecný dom	- pozitívny vplyv na obyvateľstvo - zlepšenie podmienok v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva - zlepšenie podmienok v oblasti služieb obyvateľstvu	- minimálne vplyvy počas realizácie prác
4.	hasičská zbrojnica, obecný dom	- pozitívny vplyv na obyvateľstvo - zlepšenie podmienok služieb v pohrebníctve	- záber pozemkov v rámci zastavaného územia obce - vplyvy počas realizácie prác
5.	obecné športové plochy, detské ihriská	- pozitívny vplyv na obyvateľstvo - nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov - zlepšenie podmienok v oblasti športového vyžitia a vyžitia detí	- záber pozemkov v rámci zastavaného územia obce - vplyvy počas realizácie prác
6.	výstavba a rekonštrukcia obslužných ciest	- zlepšenie kvality ovzdušia - zlepšenie hlukovej situácie	- záber pôdy - vplyvy počas výstavby

		- zlepšenie bezpečnosti - nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov	
7.	cyklotrasy, značenie a súvisiace stavby (odpočinkové plochy)	- zlepšenie bezpečnosti - rozvoj športových aktivít - nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov	- záber pôdy - vplyvy počas výstavby
8.	pešie chodníky a plochy	- zlepšenie bezpečnosti - nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov	- vplyvy počas výstavby
9.	stavby pre verejné zásobovanie pitnou vodou	- zlepšenie podmienok v zásobovaní obyvateľov pitnou vodou - nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov	- vplyvy počas výstavby
10.	stavby pre odvádzanie splaškových vôd	- vplyv na zdravie - kvalitatívne a ekologicky vyššie nakladanie so splaškovými odpadovými vodami a ich efektívne čistenie v S-ČOV - zníženie znečisťovania vôd územia obce	- vplyvy počas výstavby
11.	stavby pre odvádzanie a spomalenie vôd povrchového odtoku	- ekologická funkcia nakladania s dažďovými vodami - príspevok k protipovodňovým opatreniam na ochranu územia obce	- vplyvy počas výstavby
12.	stavby pre zásobovanie elektrickou energiou	- zlepšenie podmienok v zásobovaní el. energiou	- vplyvy počas výstavby - záber pôdy (minimálny)
13.	rozvody verejného plynovodu	- zlepšenie podmienok v zásobovaní plynom	- vplyvy počas výstavby - záber pôdy (minimálny)
14.	rozvody telekomunikačnej siete	- skvalitnenie životných podmienok obyvateľov	- vplyvy počas výstavby

Realizáciou nových činností navrhovaných v rámci ÚPN-O Nededza možno predpokladať predovšetkým pozitívne priame, nepriame alebo synergické a kumulatívne vplyvy na životné prostredie. Realizovaním navrhovaných konkrétnych projektov dôjde na území obce predovšetkým k významným pozitívnym vplyvom na kvalitu života a zdravotný stav obyvateľov, a to najmä zmenou v oblasti bývania, dopravnej infraštruktúry a infraštruktúry životného prostredia, rekreácie a cestovného ruchu a rozvoja služieb.

Predpokladá sa, že pri nedôslednom dodržiavaní stanovených regulatív a zásad lokálne môže dôjsť aj k dočasným alebo trvalým negatívnym vplyvom na faunu, flóru a biodiverzitu (napr. zvýšením fragmentácie biotopov alebo vytvorením bariérových efektov), verejné zdravie, pôdu, vodu, ovzdušie, horninové prostredie a preto bude potrebné už v etape prípravy a povoľovania nových činností prísne vyžadovať ich dodržiavanie ako podmienku pre povolenie nových projektov.

Navrhovaná výstavba BV, rekreačných a športových zariadení a iných objektov pri necitlivom umiestnení a výstavba objektov nadradenej infraštruktúry môže spôsobiť negatívne vizuálne vplyvy na obraz krajiny, zmenu využívania krajiny.

Negatívne vplyvy výstavby nových objektov možno charakterizovať skôr ako dočasné, pozitívne vplyvy možno jednoznačne považovať za trvalé.

Cieľom všetkých navrhovaných opatrení a záväzných regulatív je podľa filozofie územného plánovania posilniť smerovanie rozvoja obce k trvalo udržateľnému rozvoju

Na základe výsledkov hodnotenia možno konštatovať, že akceptovaním zásad a regulatív a realizáciou opatrení navrhovaných v ÚPN-O Nededza sa prispeje k zlepšeniu životného prostredia na území obce Nededza. Rozvoj obce podľa hodnotenej ÚPN-O Nededza nepredpokladá sprievodnú produkciu významných negatívnych výstupov a vplyvov na okolité prostredie a na jeho jednotlivé zložky prostredia.

Komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Nededza pri zohľadnení rozvojových zámerov obce a investičnej činnosti v riešenom území navrhuje aktivity, ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi v oblasti ochrany a racionálneho využívania životného prostredia. Riešenie Územného plánu obce Nededza, v súlade so zadaním, vychádza z princípov udržateľného rozvoja. Vlastná realizácia jednotlivých aktivít musí byť postupne konkretizovaná v ďalších plánovacích postupoch a dokumentáciách. Činnosti, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov môžu byť povolené príslušným orgánom len na základe odporúčania z ukončeného procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie príslušným orgánom. Územnoplánovacia dokumentácia vytvára predpoklady pre rozvoj územia, ktoré smerujú k rozvoju obytnej zástavby, zariadení občianskej vybavenosti, rozvoj výrobných a službových zón. Územnoplánovacia dokumentácia sa dotkne všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Nededza. Priame vplyvy na obyvateľstvo budú najmä v oblastiach, kde sa navrhujú nové aktivity, spojené až s realizáciou objektov podľa územnoplánovacej dokumentácie, budú v etape výstavby a následne počas prevádzky. Z hľadiska obyvateľstva komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania riešeného územia možno hodnotiť kladne, a to vzhľadom na rozšírenie ponuky bývania, občianskej vybavenosti, pracovných príležitostí a služieb.

Strategický dokument ÚPN-O je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. V zmysle § 11, ods. 5, písm. c); d) stavebného zákona je cieľom riešenia ÚPN-O okrem iného stanoviť aj: zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných prvkov krajiny.

Pri hodnotení očakávaných vplyvov nových rozvojových zámerov na životné prostredie možno konštatovať, že tieto boli navrhnuté tak, aby nepôsobili veľmi významnými vplyvmi za podmienky rešpektovania návrhu opatrení čo je nutné kontrolovať v priebehu povoľovacích konaní aj samotnej realizácie.

V. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000)

Na území obce Nededza sa nenachádza a ani sem nezasahuje žiadne územie európskeho významu. Hodnotenie vplyvov na územia NATURA 2000 je irelevantné.

VI. Závery

1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Územný plán obce Nededza“ podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, pri ktorom sa zväžil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska ich pravdepodobnosti, kumulatívnych vplyvov, ich rozsahu a trvania, so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, úroveň spracovania oznámenia, stanovísk k oznámeniu, rozsah hodnotenia a časový harmonogram, úroveň spracovania správy o hodnotení, výsledku verejného prerokovania a konzultácií a za súčasného stavu poznania

s a o d p o r ú č a

schválenie strategického dokumentu „Územný plán obce Nededza“ za dodržania odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu uvedených v kapitole VI. „Závery“, časti 3 „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ a naplnenia požiadaviek na monitoring stanovených v časti 5 „Návrh monitoringu“ tohto záverečného stanoviska.

2. Odporúčany variant

Strategický dokument ÚPN-O Nededza je vypracovaný v jednom riešení (návrhu), ktorý je environmentálne prijateľný. Na základe záverov odborného posudku sa **odporúča dopracovať strategický dokument do návrhu (čistopisu) „Územný plán obce Nededza“ v predloženom návrhu**, ktorý predstavuje vhodný, optimálny rozvojový dokumentom pre obec v dlhodobom horizonte, umožní primeraný rozvoj obce vo všetkých sférach rozvoja ako aj z hľadiska koncepčného riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia, ochrany a tvorby životného prostredia a ekologickej stability územia, za predpokladu úpravy podľa časti VI. ZÁVERY, bodu č. 3 Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu tohto záverečného stanoviska.

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu

Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, pripomienok a stanovísk vznesených počas procesu posudzovania, verejného prerokovania strategického dokumentu, odborného posudku a na základe správy o hodnotení strategického dokumentu sa odporúča do strategického dokumentu „**Územný plán obce Nededza**“ zapracovať nasledovné odporúčania:

- Zabezpečiť dôsledné uplatnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni konkrétnych činností (projektov) podľa tretej časti zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby bola zabezpečená ich environmentálne prijateľná lokalizácia, technická a technologická optimalizácia, výber najlepších dostupných technológií, ako aj vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov.
- Zabezpečiť dôsledné uplatnenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na úrovni konkrétnych navrhovaných činností na celom území obce Nededza.
- Pri rozhodovaní o výbere projektov
 - dôsledne sledovať aspekt trvalej udržateľnosti navrhovaných projektov;
 - sledovať vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických vplyvov navrhovaných činností;
 - sledovať vyváženosť lokálnych a regionálnych vplyvov projektov s prihliadnutím na cezhraničné vplyvy;

- zabezpečiť účasť obyvateľstva na príprave projektov a vytvoriť podmienky na dialóg medzi expertmi, zástupcami navrhovateľov projektov, samosprávou a verejnosťou;
- dôsledne dodržiavať princípy ochrany prírody a krajiny;
- sledovať možnosť dodržiavania štandardných platných technických, technologických, organizačných a bezpečnostných predpisov súvisiacich s navrhovanou aktivitou vrátane protipožiarnych opatrení.

Na základe analýzy a zhodnotenia požiadaviek súvisiacich zásadných strategických dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov sa navrhujú doplnujúce odporúčania pre realizáciu navrhovaných opatrení a podporovaných aktivít s cieľom posilniť ich pozitívne vplyvy a vytvoriť lepšie možnosti pre podporu smerovania rozvoja územia obce Nededza k trvalo udržateľnému rozvoju:

- Zosúladiť prístup ochrany prírody, ochrany pred povodňami a ochrany vôd cez integrovaný manažment krajiny.
- Zachovať pôvodné druhy fauny a flóry a ich biotopy s osobitným dôrazom na zabránenie fragmentácie prirodzeného prostredia.
- Rekonštruovať existujúce plochy zelene a udržiavať ich v priaznivom stave.
- Vypracovať stratégiu proti rozširovaniu inváznych druhov a akčný plán, ako invázne druhy rastlín odstraňovať.
- Pri návrhu a realizácii protipovodňových opatrení na miestnych tokoch prihliadať aby sa v maximálnej možnej miere zachovala pôvodná morfológia toku a ochrana pôvodnej brehovej vegetácie tokov a jej rekonštrukcia vrátane doplnenia brehových porastov. Protipovodňové opatrenia posúdiť z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa tretej časti zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA).
- Pri povoľovaní novej výstavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- Zabezpečiť zníženie znečistenia vody vo vodných tokoch splaškovými odpadovými vodami z miestnych zdrojov po vybudovaní splaškovej kanalizácie napojením obce na verejnú kanalizáciu a následným doriešením nakladania s odpadovými vodami v lokalitách mimo dosahu verejnej kanalizácie.
- V rámci nového POH na nové obdobie navrhnuť zlepšenie systému nakladania s odpadmi s cieľom zníženia produkcie odpadov na 1 obyvateľa obce a zvýšenia podielu triedených odpadov.
- Pri výstavbe nových objektov podporiť zvyšovanie environmentálnej výkonnosti energeticky úsporných budov (napr. izolácia, využitie OZE, zelené strechy, pasívna/solárna konštrukcia, nízkoenergetické stavby a pod.).
- Osobitnú pozornosť zamerať na objem a architektonické riešenie nových objektov, najmä na nových rozvojových plochách nakoľko nevhodná architektúra nových objektov by mohla spôsobiť vizuálne a štrukturálne zmeny krajinného rázu.
- Pri výstavbe nových energetických vedení prednostne využívať formu káblového vedenia v zemi z dôvodu zníženia negatívneho vplyvu najmä na obyvateľstvo, na vtákov a na krajinu.
- Doriešiť dostatočnú kapacitu a environmentálne prijateľnú statickú dopravu.
- Nepriaznivý vplyv budovania nových spevnených plôch na životné prostredie odstrániť alebo znížiť výsadbou zelene v rámci parkových a sadových úprav s použitím miestnych stanovištne vhodných druhov.
- Pri trvalých záberoch poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
- Pri riešení funkčných plôch v strategickom dokumente ÚPN-O Nededza zachovať prístupové trasy na poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania.

- Pri umiestňovaní jednotlivých stavieb v riešenom území dôsledne dodržiavať požiadavky na ochranu obyvateľstva pred účinkami hluku a vibrácií vyplývajúce z vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a v prípade potreby realizovať účinné protihlukové opatrenia.
- V prípade nových navrhovaných činností v rámci poprojektovej analýzy overiť účinnosť realizovaných protihlukových opatrení a v prípade nedodržania predpokladaných hodnôt, ktoré vyplynú z procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. požadovať zosúladenie s platnými predpismi.
- Výskyt stredného radónového rizika - vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
- Venovať osobitnú pozornosť využitiu turistického a rekreačného potenciálu riešeného územia a jeho okolia, prihliadať pritom na únosnosť územia.
- Navrhnuť a realizovať plán budovania náučných chodníkov, náučných lokalít a cyklotrás v riešenom území aby sa zabránilo živelnému rozvoju turistiky a cestovného ruchu.

Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu

Posudzovaný strategický dokument ÚPN-O Nededza je z hľadiska obsahu vypracovaný na environmentálne prijateľnej úrovni. V koncepte sú zohľadnené výsledky prieskumov a rozborov, krajinnoekologického plánu a opodstatnených požiadaviek predložených v rámci stanovísk dotknutých subjektov k oznámeniu.

Nakoľko textová časť územnoplánovacej dokumentácie obce Nededza obsahuje niektoré nepresnosti odporúčame na základe pripomienok dotknutých orgánov vykonať jej následné úpravy:

Akceptovať požiadavky Dopravného úradu, Divízia civilného letectva Bratislava (list č. 21305/2024/ROP-002-P/47254 zo dňa 10. 07. 2024) k ÚPN-O Nededza v nasledovnom rozsahu:

- *V kapitole i) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV, v časti Ochranné pásma Letiska Žilina na strane 26, v podkapitole l) 1. Doprava a dopravné zariadenia, v časti Ochranné pásma Letiska Žilina na strane 40 a v Článku 8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov, v bode e) Ochranné pásmo letiska Žilina na strane 68 je potrebné časť textu, ktorý pojednáva o stavbách a zariadeniach, ktoré podliehajú súhlasu Dopravného úradu nahradiť nasledovným textom:*

"V zmysle leteckého zákona sa na území obce vyžaduje súhlas Dopravného úradu pre

1. stavby letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb pre letecké pozemné zariadenia,

2. stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, ak:

- by svojím charakterom alebo prevádzkou mohli narušiť ochranné pásma Letiska Žilina,

- sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom,

- môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov alebo leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia alebo vysielacie stanice,

- môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá alebo silné svetelné zdroje, veterné turbíny

a nadzemné elektrické vedenia s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy."

Akceptovať požiadavky Žilinského samosprávneho kraja (list č. 05256/2024/ORR-9 zo dňa 24. 07. 2024) k ÚPN-O Nededza v nasledovnom rozsahu:

- *Doplniť kapitolu B.b) Vázby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu o záväzný regulatív z oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja č.: 9.2 podporovať budovanie priemyselných parkov celoštátneho významu v nasledovných sídlach: 9.2.4 Teplička nad Váhom, Nededza, Varín, Gbeľany, Mojš.*

Prehodnotiť požiadavku Okresného úradu Žilina, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej ochrany prírody a krajiny (list č. OU-ZA-OSZP1-2024/048894-004 zo dňa 09. 08. 2024) k ÚPN-O Nededza v nasledovnom rozsahu:

- *Do kapitoly Ochrana pred povodňami (str.45) bude pri vodozádržných opatreniach uprednostnené biotechnické riešenie a budovanie poldrov bez použitia železobetónových konštrukcií.*

Prehodnotiť požiadavku Okresného úradu Žilina Odboru opravných prostriedkov, pozemkový referát (list č. OU-ZA-OOP6-2024/049874-002 zo dňa 24. 07. 2024) k ÚPN-O Nededza:

- *Prehodnotiť navrhovaný záber chránenej poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 ods.1, 2 zákona.*

16. 09. 2024 bolo uskutočnené opätovné prerokovanie, na ktorom bol vyhotovený "Záznam z opätovného prerokovania Návrhu ÚPN-O Nededza s Okresným úradom, Odborom opravných prostriedkov V Žiline, konaného 16.9.2024".

Po porovnaní prerokovávaného Návrhu ÚPN-O Nededza s aktuálne platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce zúčastnené strany konštatujú nasledovné:

V platnom ÚPN-O Nededza je pre funkciu bývanie schválené celé územie obce, nachádzajúce sa medzi cestou II/583 a pätou svahu, od hranice s k. ú. Teplička nad Váhom až po hranicu s k. ú. Gbeľany. Nový ÚPN-O Nededza vypustil zo schválených navrhovaných plôch bývania celú lokalitu Za Chrípom s výmerou cca 9,5 ha, s osobitne chránenou poľnohospodárskou pôdou piatej a šiestej skupiny BPEJ.

V tejto súvislosti zúčastnené strany zhodne konštatujú, že požiadavka na prehodnotenie navrhovaného záberu chránenej poľnohospodárskej pôdy bola dostatočne zohľadnená už pri samotnom spracovaní nového Návrhu ÚPN-O Nededza. Na základe uvedenej skutočnosti Okresný úrad, Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát v Žiline nemá pripomienky k rozsahu navrhovaného záberu poľnohospodárskej pôdy v Návrhu ÚPN-O Nededza.

V návrhu ÚPN-O Nededza opraviť a zosúladiť:

- *Zosúladiť zábery poľnohospodárskej pôdy. V textovej časti návrhu na stranách č.56, 58 je výmera 24,47 ha a v tabuľke na strane č. 57 je výmera 27,47 ha.*

Opraviť a zosúladiť v zmysle požiadavky.

Akceptovať a doplniť do kapitoly p.5) textovej časti a do článku 8 záväznej časti Návrhu ÚPN-O požiadavku Okresného úradu Žilina, Pozemkový a lesný odbor (list č. OU-ZA-PLO2-2024/050980-2/VAL zo dňa 04. 07. 2024) k ÚPN-O Nededza v nasledovnom rozsahu:

- *Z uvedených lokalít zasahujú do ochranného pásma lesa (t.j. do vzdialenosti bližšej ako 50 m od hranice lesných pozemkov v zmysle § 10 zákona o lesoch č.326/2005 Z. z.. v zn. nesk. predp.) lokality č. 6, 8, 12.*

Akceptovať a doplniť do kapitoly p.5) textovej časti a do článku 8 záväznej časti Návrhu ÚPN-O.

- V lokalitách č. 6, 8 sa navrhuje individuálna bytová výstavba - výstavba rodinných domov, v lokalite č. 12 sa navrhuje rozvoj rekreácie a požadujeme, aby ochranné pásmo lesa definované v §10 zákona o lesoch č.326/2005 Z. z. v zn. nesk. predp. bolo dodržané tak, aby minimálna odstupová vzdialenosť navrhovaných stavieb v rámci lokalít bola od hranice lesných pozemkov min. 25 m.

Akceptovať a doplniť do kapitoly p.5) textovej časti a do článku 8 záväznej časti Návrhu ÚPN-O.

- požadujeme, aby boli zachované pôvodné prístupové trasy na lesné pozemky za účelom obhospodarovania lesa a nezabránilo sa tak riadnemu hospodáreniu v zmysle zákona o lesoch t.j. ponechať preluky v rámci lokalít a nezastávať tak celý priestor popod lesné porasty (najmä na existujúcich približovacích trasách).

Akceptovať, doplniť do kapitoly l) 1 textovej časti a do článku 8 záväznej časti Návrhu ÚPN-O.

Akceptovať a doplniť v kapitole j)2 textovej časti návrhu strategického dokumentu požiadavky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline (list č. ORHZ-ZA1-2024/001339-002 zo dňa 11. 07. 2024)

- Pri navrhovaní prístupových komunikácií je nutné riešiť požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce z vyhlášky MV SR číslo 94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. Napr. je potrebné riešiť v súlade s § 82 cit. vyhlášky Prístupové komunikácie v nových sídelných útvaroch. Pri neprejazdných jednopruhových prístupových komunikáciách dlhších ako 50 m na konci komunikácie riešiť slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie požiarneho vozidla v zmysle §82 ods.5 cit. vyhlášky.
- Pri riešení sietí verejného vodovodu uplatniť požiadavky na zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov, ktoré ustanovuje vyhláška MV SR č.669/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 920400 Zásobovanie vodou na hasenie požiaru. Napr. riešiť požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody v nových sídelných útvaroch s dôrazom na navrhovanie nadzemných požiarnych hydrantov, prípadne požiarnych nádrží a čerpacích stanovišť na prírodných vodných zdrojoch.

Akceptovať a zapracovať do strategického dokumentu požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Ružomberok (list č. SVP 14046/2024/2 zo dňa 19. 07. 2024)

- V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej technickej normy STN 752102 Úpravy riek a potokov žiadame rešpektovať pobrežné pozemky a síce: pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary a pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica hladiny vody s prilehlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do prilehlého územia.

Akceptovať, doplniť pobrežné pozemky pri ochrannej hrádzi vodného toku do kapitoly l)2.5 a do článku 4, ods. 2, písm. j) záväznej časti.

- V zmysle § 49, ods.2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov pri výkone správy vodných tokov a vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Z dôvodu realizácie opráv, údržby, investičných akcií, povodňovej aktivity a pod. je nutné zachovať prístup ťažkej mechanizácie správcu vodných tokov k pobrežným pozemkom.

Akceptovať, doplniť druhú vetu v článku 4, ods. 2, písm. j) záväznej časti.

- *do ÚPN žiadame zapracovať nasledovné podmienku: Rešpektovať ciele a opatrenia vodnej politiky zadefinované v strategickom dokumente "Koncepcia vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050", ktorý bol spracovaný v roku 2022 MŽP SR. Akceptovať, doplniť v kapitole I)2 textovej časti.*

Akceptovať a zapracovať do strategického dokumentu požiadavky SEVAK, a.s. Žilina (list č. O24031425 zo dňa 17. 07. 2024)

- *V obci Nededza sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia, ktoré sú v správe našej spoločnosti.*

Akceptovať, doplniť správcu kanalizácie v kapitole I)2.2 textovej časti Návrhu ÚPN-O.

Akceptovať a zapracovať do strategického dokumentu požiadavky SPP - distribúcia a.s.

Bratislava (list č. 872/DPSMK/KE/2024 zo dňa 27. 06. 2024)

- *V prípade, že obec Nededza nebude riešiť zásobovanie plynom naraz, ale postupne po jednotlivých lokalitách, SPP-distribúcia, a.s. vie zabezpečiť zásobovanie zemným plynom len do kapacity existujúcej RS Nededza a prepravnej kapacity STL2 distribučnej siete pri splnení technických a obchodných podmienok SPP-distribúcia, a.s., po prekročení bude potrebné realizovať zvýšenie výkonu existujúcej regulačnej stanice tak, aby boli splnené technické a obchodné podmienky SPP-distribúcia, a.s.*

Akceptovať, doplniť v kapitole I)4 textovej časti Návrhu ÚPN-O.

Akceptovať a zapracovať do strategického dokumentu požiadavku Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (list č. 4600071771 zo dňa 28. 06. 2024)

- *Nízke napätie - rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 450 m. Pre uloženie zemných káblových rozvodov požadujeme vyčlenenie zelených pásov šírky 1 m v blízkosti miestnych komunikácií.*

Akceptovať, v kapitole I)3 textovej časti vypustiť slovné spojenie „v intraviláne“.

Požiadavka Správy Národného parku Malá Fatra, Varín (list č. NPMF/340-001/2024 zo dňa 28. 06. 2024)

- *Správa NP Malá Fatra odporúča, aby do kapitoly Ochrana pred povodňami (str. 45) bolo pri vodozádržných opatreniach uprednostnené biotechnické riešenia a budovanie poldrov bez použitia železobetónových konštrukcií.*

Prehodnotiť požiadavku a prípadne, doplniť do kapitoly I)2.5 textovej časti Návrhu ÚPN-O.

Vyššie uvedené opatrenia, ktoré vyplývajú zo strategického dokumentu ÚPN-O Nededza a správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu kapitola C. IV. „Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie“ sa odporúčajú doplniť o požiadavky zo stanovísk ku správe o hodnotení strategického dokumentu.

- Konečné znenie strategického dokumentu ÚPN-O Nededza sa odporúča rozpracovať podľa návrhu riešenia a podstatne ho nemeniť od posudzovaného variantu.
- Riešiť návrh zadržiavania, využívania resp. kontrolovaného odvádzania dažďových vôd, s cieľom zachovať prírode blízke pomery najmä pre lokality, ktoré sú problematické z hľadiska limitovaného množstva odvádzania zrážkových vôd cez existujúce kanalizácie a do recipientov.
- Odvedenie dažďových vôd zo striech, spevnených plôch a cestných komunikácií riešiť v zmysle platných technických noriem a predpisov. V prípade ich zaústenia do miestnych recipientov je potrebné tieto práce odsúhlasiť so správcom vodných tokov v území- SVP š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, Ružomberok.

- Pri stavebných prácach v potenciálne zaplavovanom území je nutné projektovú dokumentáciu stavby a zabezpečenie protipovodňovej ochrany vopred prerokovať a odsúhlasiť so správcom toku — SVP š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka 36, Ružomberok.
- V lokalitách, kde splaškové odpadové vody z rodinných domov nie je možné vypúšťať do verejných kanalizácií, odporúčame tieto vody akumulovať do nepriepustných žump.
- Navrhnuť v ďalšom stupni PD vhodné protiradónové stavebné opatrenia pre RD, ktoré je potrebné pri výstavbe dodržať, nakoľko sa časť predmetné územie nachádza v strednom radónovom riziku (je potrebné zabrániť prieniku radónu do objektov RD).
- Zrealizovať protihlukové opatrenia na navrhovaných plochách pre bývanie na minimalizáciu existujúcej hlukovej záťaže tak, aby bola dodržaná Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- Dodržať ochranné pásmo vodárenského zdroja Teplička nad Váhom v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
- Riešiť dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, cyklistické a pešie trasy, statickú dopravu v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi.
- Dodržať na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo ako aj rozvojové zámery ciest II/583, III/2071.
- Konzultovať akékoľvek zámery vo vzťahu k pozemným komunikáciám II/583 a III/2071 s ich správcom - Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja a rešpektovať v plnom rozsahu ich podmienky uvedené v stanovisku.
- Rešpektovať ochranné pásma Letiska Žilina, určené rozhodnutím Dopravného úradu č. 2452/2017/ROP-120-IOP/9575 zo dňa 29. 03. 2017.
- V textovej časti územnoplánovacej dokumentácie opraviť text, ktorý pojednáva o stavbách a zariadeniach, ktoré podliehajú súhlasu Dopravného úradu v zmysle listu č.j. 29253/2024/ROP-002-P/75789, zo dňa 29.10.2024.
- V odôvodnených prípadoch kedy môže dôjsť k ovplyvneniu verejného zdravia, bude možné rozhodnúť o umiestnení prevádzok a jednotlivých činností a povoliť ich až po posúdení hodnotenia vplyvov na verejné zdravie podľa § 6 ods.3 písm. c) Zákona č. 355/2007 Z. z.
- V riešenom území je nevyhnutné zabezpečiť vo všetkých oblastiach dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych úprav na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.
- V prípade umiestnenia aj funkcie drobnej občianskej vybavenosti v stavbách s bývaním (bytových domoch a rodinných domoch) akceptovať podmienku umiestnenia len prevádzok služieb nevýrobného charakteru a takých funkcií ktoré nebudú mať negatívny vplyv na pohodu a kvalitu a ktoré nebudú zdrojom akýchkoľvek škodlivých faktorov pracovného a životného prostredia.

- Brehové porasty pozdĺž vodných tokov rešpektovať, nakoľko tieto sú významným prirodzeným stabilizačným prvkom toku a plní vodohospodársku funkciu a aj funkciu ekologickú.
- Pri realizácii stavebných zámerov, situovaných na poľnohospodárskej pôde, je potrebné riadiť sa zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy, ustanovenými v § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Rešpektovať ochranné pásma všetkých druhov a chránené územia v riešenom území.
- Rešpektovať zákon č. 57/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy).
- Rešpektovať Prílohu č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy. V zmysle § 12 ods. 1 orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu BPEJ uvedenú v tomto osobitnom predpise.

Pri príprave konkrétnych projektov je potrebné dodržať požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia vrátane zdravia obyvateľov, ktoré budú platné v čase ich prípravy a realizácie, vrátane všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 zákona o posudzovaní vplyvov v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, na základe celkového výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu na životné prostredie, pri ktorom sa zväžil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, úroveň spracovania oznámenia o strategickom dokumente, stanovisk k oznámeniu, určený rozsah hodnotenia, úroveň spracovania správy o hodnotení, samotného návrhu strategického dokumentu ÚPN-O Nededza, po zohľadnení doručených stanovísk, výsledku verejného prerokovania a konzultácií, záverov odborného posudku a za súčasného stavu poznania.

Pri hodnotení podkladov a vypracovaní tohto záverečného stanoviska sa postupovalo podľa ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov a pri odporúčaní návrhu strategického dokumentu sa brali do úvahy environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, ako aj environmentálne vplyvy na zložky životného prostredia a vplyvy na zdravie.

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie sa nepreukázalo zhoršenie stavu životného prostredia v porovnaní so súčasným stavom. Previazanosťou urbánneho priestoru obce s okolitým prírodným priestorom, zachovaním prírodného prostredia, v ktorom sa obec nachádza, ako aj citlivé dopĺňanie rozvoja pri nevyhnutnom minimalizovaní dopadov vytvára vhodný spôsob ďalšieho rozvoja obce.

K správe o hodnotení predmetného strategického dokumentu bolo doručených 12 stanovísk dotknutých subjektov, ktoré odporučili navrhovanú činnosť buď bez pripomienok alebo za

dodržania pripomienok, ktoré boli premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, bode č. 3 - Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu. Od verejnosti neboli doručené žiadne stanoviská.

Záverečné stanovisko je vypracované podľa výsledkov procesu posudzovania, zohľadňuje pripomienky a požiadavky uvedené v doručených stanoviskách k správe o hodnotení, odborného posudku a verejného prerokovania súvisiaceho s posudzovaním podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Návrh monitoringu

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.

Podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spočíva sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie v:

- a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
- b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,
- c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení so skutočným stavom.

Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa zákona o posudzovaní vplyvov sú horšie, ako sa predpokladalo v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu. Na úrovni konkrétnych riešených činností a aktivít v riešenom území v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie bude legislatívne zabezpečené uplatnenie posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé činnosti a aktivity spadajúce pod činnosti hodnotenia vplyvov v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo zabezpečuje uplatnenie konkrétneho cieleného návrhu monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie.

Podľa ustanovení § 30 ods. 4 stavebného zákona obec pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúma schválený územný plán, vyhodnotí jeho aktuálnosť a posúdi, či nie sú potrebné jeho zmeny, alebo doplnky, alebo či nevznikli také objektívne dané podmienky, ktoré vyvolajú potrebu obstarat' aktualizáciu, prípadne nový územný plán.

6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom

Celkovo je možné konštatovať, že environmentálne aspekty boli začlenené do strategického dokumentu v plnej miere a vyčerpávajúco zohľadnené aj v správe o hodnotení, ktorá je

vypracovaná v zmysle prílohy č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dostatočne podrobne a objektívne zhodnotila súčasný stav životného prostredia, definovala jednotlivé okruhy z hľadiska životného prostredia ako aj zhodnotila možné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie. V rámci verejného prerokovania neboli vznesené žiadne námietky.

Strategický dokument predstavuje riešenie, ktoré je modifikované v zastavanom území obce, resp. v rozvojových plochách v nadväznosti na zastavané územie obce, a to v riešení funkčného využitia plôch bývania, občianskej vybavenosti, výroby, športu, rekreácie a dopravnotechnického riešenia obce aj mimo zastavaného územia. Bol vypracovaný v jednom riešení (návrh ÚPN-O).

Navrhované opatrenia sú primerané požiadavkám pre zachovanie optimálnej úrovne kvality životného prostredia.

Návrh monitoringu, ktorý je uvedený v časti VI. „ZÁVERY, bode č. 5 Návrh monitoringu vychádza zo súčasného stavu územia a jeho účelom je sledovanie jednotlivých zložiek ŽP v súvislosti so špecifickým návrhom rozvojových aktivít v území.

7. Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov

Dotknutá verejnosť podľa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením. Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí fyzická osoba (§ 6 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona), právnická osoba (§ 6 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona), občianska iniciatíva (§ 6 ods. 2 písm. c) a § 6 ods. 3 uvedeného zákona).

Podľa ustanovenia § 6a ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.

V rámci procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu „Územný plán obce Nededza“ neboli zo strany zainteresovanej verejnosti doručené žiadne stanoviská.

VII. Potvrdenie správnosti údajov

2. Spracovatelia záverečného stanoviska

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
Ing. Mária Morháčová

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
Ing. Andrej Vidra, vedúci odboru

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Žilina, 17.01.2025